

연차유급휴가제도의 해석상 쟁점 — 특히 “유급”의 의미를 중심으로 —

박 지 순*

목 차

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| I. 들어가며 | IV. 연차휴가 미사용수당의 성격과 해석상 쟁점 |
| II. 연차유급휴가권의 법적 성질과 권리구조 | V. 맺음말 |
| III. 휴가기간 중의 임금과 관련된 쟁점 | |

I. 들어가는 말

연차유급휴가제도는 현대노동법의 중핵적인 제도 중 하나이다. 특히 계속적 노무제공관계에 있는 근로자에게 ‘쉴 권리(Right to Rest)’와 ‘임금청구권(Right to Payment)’ 간의 균형을 모색하는 것은 휴가제도의 핵심 쟁점 중 하나라고 할 수 있다. 연차유급휴가는 본래 근로자에게 육체적·정신적 휴양을 제공하여 노동 재생산력을 확보하고, 문화적 생활을 향유할 기회를 보장하기 위해 고안된 제도이다. 근로자가 경제적 부담 없이 휴가를 향유할 수 있도록 하는 것이 노동법의 지향점이 될 수밖에 없다. 그렇기 때문에 “유급휴가”를 보장하도록 의무화되어 있는 것이다.

하지만 고용형태가 복잡해지고, 근무방식과 임금체계 및 임금지급방식이 다양화되고 있는 노동시장의 상황을 고려하면 연차유급휴가에서의 유급의 의미와 내용이 명확하지 않아 여러 법적 분쟁의 발

DOI:<https://doi.org/10.46329/LLF.2026.03.47.1>

논문투고일자: 2026.02.20., 심사일자: 2026.03.04., 게재확정일자: 2026.03.07.

* 고려대학교 법학전문대학원 교수

2 연차유급휴가제도의 해석상 쟁점 —특히 “유급”의 의미를 중심으로—

생 가능성이 상존하고 있다. 또한 근로기준법 제60조 제5항 전단이 휴가기간에 대하여 취업규칙 등에서 정하는 통상임금 또는 평균임금을 지급하여야 한다고 규정하고, 대법원은 달리 정함이 없다면 통상임금으로 산정하도록 해석하고 있다.¹⁾ 그런데 최근 통상임금의 범위가 확대되고²⁾ 그에 따라 주휴수당에 대하여 통상임금을 재산정하여 추가 지급하도록 하는 판결이 나오고 있다.³⁾ 이와 같이 대법원의 통상임금 관련 판례의 변경과 그에 따른 주휴수당 재산정 판결의 영향과 마찬가지로 통상임금에 기반하여 휴가임금을 산정하는 연차유급휴가에 대하여도 추가 지급 문제가 발생하는 것은 아닌지 의문이 제기되고 있다.

이러한 문제를 체계적이고 논리적으로 설명할 수 있기 위해서는 연차유급휴가제도에서 유급의 법적 의미가 무엇인지 검토되어야 한다. 또한 같은 맥락에서 휴가 미사용에 따른 금전보상제도인 연차휴가 미사용수당 청구권의 문제도 함께 검토하기로 한다. 휴가임금(통상 연차휴가수당이라고 부르기도 한다)과 연차휴가 미사용수당 모두 “유급휴가”라는 제도에서 비롯된 법률효과이므로 본고에서는 “유급”

1) 대법원 2019.10.18. 선고 2018다239110 판결.

2) 대법원 2024.12.19. 선고 2023다302838 전원합의체 판결; 대법원 2025.3.13. 선고 2020다294479 판결; 대법원 2025.8.14. 선고 2021다258296 판결; 대법원 2025.9.11. 선고 2021다206974 판결 등 참조.

3) 최근 판결로 대법원 2025.1.23. 선고 2019다204876 판결(“사용자는 근로자에게 1주일에 평균 1회 이상의 유급휴일을 주어야 한다.”라고 규정하고 있는바, 이에 따른 주휴수당 역시 근로기준법상의 수당으로서 근로자가 주휴일에 실제로 근무를 하지 않더라도 근무를 한 것으로 간주하여 지급되는 임금이므로, 그 성질상 통상임금을 기초로 하여 산정할 수당으로 봄이 타당하다. 시급제 또는 일급제 근로자가 기본 시급 또는 기본 일급 외에 매월 지급받는 고정수당 중에는 근로계약·단체협약 등에서 달리 정하지 않는 한 구 근로기준법 제55조에 따른 법정수당인 주휴수당이 포함되어 있지 않다. 따라서 시급제 또는 일급제 근로자로서는 근로기준법상 통상임금에 속하는 매월 지급되는 고정수당을 포함하여 새로이 산정한 시간급 통상임금을 기준으로 계산한 주휴수당액과 이미 지급받은 주휴수당액의 차액을 청구할 수 있고, 이를 주휴수당의 중복 청구라고 할 수 없다). 또한 같은 취지로 서울고등법원 2025.5.21. 선고 2024나2007022 판결 참조.

의 규범구조를 분석하면서 휴가임금의 산정 원칙과 특례 그리고 휴가권에 대한 금전보상으로써 미사용수당의 쟁점을 다루기로 한다. 본고는 특히 유급휴가와 관련된 해석상 쟁점을 많이 다루고 있는 유럽연합과 독일의 관련 법률과 판례를 주로 비교 참고하면서 논지를 전개하기로 한다.

II. 연차유급휴가권의 법적 성질과 권리구조

1. 휴가의 법적 의의와 연차유급휴가권의 법적 성질

근로자의 연차유급휴가에 대한 권리는 근로자의 신청 또는 청구와 이에 대한 사용자의 허용 또는 승인의무라는 구조를 가지고 있다.⁴⁾ 근로기준법에서 정한 연차휴가에 관한 규정을 토대로 연차유급휴가의 법적 구조를 분석하면 다음과 같다.

근로기준법 제60조 제1항에 따르면 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 한다. 즉, 근로기준법은 사용자에게 ‘연차유급휴가 부여의무’를 규정하고 있다. 또한 근로기준법은 원칙적으로 1년간 소정의 출근율을 충족한 근로자에게 익년에 부여하는 유급휴가에 대하여 연차유급휴가라는 법률개념을 사용하고 있다(근기법 제60조 제1항).⁵⁾ 물론 이에 대한 예외로 1년

4) 휴가에 대한 독일어나 영어도 같은 의미를 가지고 있다. 휴가의 독일어인 *Urlaub*의 중세 독일어는 *urloup*이며 그 의미는 ‘허락’, ‘승인’이라는 *Erlaubnis*에서 유래한다. 즉, 노동법상의 의미로 휴가(*Urlaub*)는 노무에서 벗어나는 것을 허락한다는 의미이다. 이는 영어도 마찬가지이다. 휴가의 영어 단어인 *leave*의 어원은 "허락(Permission)"을 뜻하는 고어(*lēaf*)에서 유래했다. 즉, 휴가란 "자리를 비우는 것을 허락한다"는 개념에서 유래한다. *MünchArbR/Klose*, Bd. 1, § 85 Rn. 1 참고.

5) 유럽연합의 국가들은 1년 중 1개월 내지 6개월의 대기기간을 요건으로, 나머지 기간 동안 휴가를 사용하도록 되어 있어 기본적으로 1년 이내에 휴가사용 요건과 사용을 모두 충족 및 해소하는 구조를 가지고 있다.

4 연차유급휴가제도의 해석상 쟁점 —특히 “유급”의 의미를 중심으로—

미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 부여하기도 한다(근기법 제60조 제2항). 이를 이른바 ‘부분 연차휴가’(Teil-Jahresurlaub)라고 부를 수 있을 것이다.

근로기준법은 사용자에게 연차유급휴가 부여의무를 규정하고 있으므로, 사용자는 연차유급휴가의 요건을 취득한 근로자가 연차유급휴가를 사용할 수 있도록 허락하여야 한다. 따라서 사용자의 연차유급휴가 부여의무는 근로자가 청구한 시기에 이를 부여해야 하는 승인의무를 의미한다. 「남녀고용평등 및 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제22조의2 제2항도 근로자가 가족돌봄 목적의 휴가를 신청하면 사용자는 이를 허용하여야 한다고 규정함으로써 사용자에게 승인의무를 부여하고 있다. 사용자는 근로자가 청구한 시기에 가족돌봄휴가를 주는 것이 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 근로자와 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다(동법 제22조 제2항 단서). 연차유급휴가와 달리 가족돌봄휴가에 대하여는 유급이 명문으로 규정되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다. 즉, 사용자는 가족돌봄휴가를 사용하는 근로자에게 해당 기간에 대하여 급여를 지급할 의무가 없다. 물론 당사자의 합의에 따라 또는 사용자가 임의로 정한 바에 의하여 급여를 지급할 수는 있으나 급여액의 지급기준이 마련되어 있지는 않다.

연차유급휴가의 법적 구조는 [특정 근로일에 대한 근로자의 휴가(노무면제) 신청 → 사용자의 허락 또는 승인]이라는 형식을 가지고 있다. 그러나 연차휴가에 대한 권리성이 강화되면서 연차휴가권과 휴가청구권을 분리한 다음, 근로기준법 제60조 제1항 이하의 요건을 충족함으로써 법률상 당연히 연차휴가를 취득할 수 있는 권리가 발생하고(연차휴가권), 구체적인 휴가시기의 결정에 관한 권리행사나 절차의 이행과 관련하여 시기지정권 및 시기변경권이라는 고유한 제도가 정립되었다.

이와 같은 법적 구조는 다음과 같이 이원화하여 설명될 수 있을 것이다. ① 근로자는 근로기준법 제60조 제1항 내지 제4항의 요건을 충족하면 당연히 소정일수의 연차휴가권을 취득하고, 이에 대하여 사용자는 근로자가 유급휴가를 향유하는 것을 방해하지 아니할 부작위를 내용으로 하는 ‘부여의무’를 부담한다. 다음으로 ② 근로자에 의한 “청구”(제60조 제5항 전단)는 연차휴가권의 성립요건이 아니라 연차유급휴가의 시기지정을 의미하며, 근로자가 구체적인 휴가의 시기와 종기를 특정하여 시기지정을 하였을 때는 사용자가 적법하게 시기변경권을 행사하지 않는 한 근로자의 시기지정에 의하여 연차유급휴가가 구체적으로 발생하고, 이로써 해당 근로일에 대한 노무제공의무가 소멸한다. 즉, 시기지정권은 사용자에 의한 적법한 시기변경권 행사를 해제조건을 하는 형성권으로 볼 수 있다.

2. 연차유급휴가권의 규범 구조와 내용

(1) 대법원 판결의 논리구조

대법원 판결은 연차유급휴가권에 대하여 다음과 같은 논리구조를 가지고 있다. “연차휴가에 관한 권리는 근로자가 1년간 계속근로한 경우 개근 또는 9할(현행 8할) 이상을 근무함으로써 당연히 발생하는 것으로서, 다른 특별한 정함이 없는 이상, 연차휴가는 1년간의 근로에 대한 대가이고, 그 연차휴가수당도 개근 또는 9할(현행 8할) 이상을 출근한 1년간의 근로를 마침으로써 확정되는 것이다.”⁶⁾ 기본적으로 연차휴가에 대한 권리와 휴가기간 동안 휴가권과 별개의 독립된 임금(수당)청구권이라는 두 개의 권리가 성립한다는 논리구성을 취하고 있는 것으로 보인다.

6) 대법원 1991.12.24. 선고 91다20494 판결; 대법원 1994.5.24. 선고 93다4649 판결; 대법원 2000.12.22. 선고 99다10806 판결 등 참조.

개념상 유급휴가는 ‘휴가’에 대한 권리(노무면제청구권)와 ‘유급’에 대한 권리(임금청구권)로 구성되어 있는바, 양자의 관계를 어떻게 이해해야 할 것인가는 연차유급휴가권의 규범구조에 대한 이해 문제라고 할 수 있다. 하지만 이에 대해 대법원은 명확히 설명하고 있지 않다.

(2) 일원적 권리로서 유급휴가권

이 문제를 이론적으로 천착한 유럽연합법원(Europäischer Gerichtshof, EuGH)⁷⁾의 일관된 판결에 따르면 유럽연합 기본권헌장(GRC)⁸⁾ 제31조 제2항 및 유럽연합 근로시간입법지침(Working Time Directive 2003/88/EC) 제7조는 연차유급휴가청구권이라는 하나의 단일 청구권이 두 개의 권리부분(휴가청구권과 임금청구권)으로 구성되어 있다고 해석하고 있다.⁹⁾ 유럽연합법원의 판결이유에 따르면 근로자는 휴가기간 동안에도 임금지급을 통하여 노무제공이 이루어진 기간과 동일하게 비교될 수 있는 상태에 놓이게 될 수 있어야 한다고 판시하고 있다.¹⁰⁾ 이와 같은 설명이 휴가기간 중 유급청구권을 부여한 근거라고 볼 수 있다.

독일 연방노동법원(Bundesarbeitsgericht, BAG)도 유럽연합법원과 마찬가지로 초기에는 연차유급휴가권을 두 개의 권리부분(휴가에 대

7) 유럽연합법원(EuGH)은 EU법의 일관된 적용과 준수를 보장하는 EU의 최고 사법기관으로, 1952년 설립되어 유럽연합 내 회원국과 기관 간의 유럽법 해석을 둘러싼 법적 분쟁을 담당한다. 특히 기본권 보호와 차별금지원칙 등 핵심 유럽법 해석에 중심적인 역할을 수행한다. 이에 관해서는 박지순, “유럽노동법에 관한 기초적 연구”, 「산업관계연구」 15권 1호, 2005, 157면 이하 참고.

8) Charta der Grundrechte der Europäischen Union. GRC는 EU 시민·거주민의 정치·경제·사회적 기본권을 규정한 문서로, 2009년 발효된 리스본조약(유럽연합개정조약)이 조약과 동일한 구속력을 명시함으로써 2009년부터 EU 법체계에서 구속력 있는 법적 규범이자 EU 법원 판단의 기준이 되었다. 이에 관해서는 MünchArbR/Klose, Bd. I, § 85 Rn. 34 ff. 참고.

9) EuGH NZA 2017, 1591(King 사건); EuGH NZA 2018, 1467(Bauer 사건).

10) EuGH NZA 2009, 135(Schultz-Hoff 사건).

한 권리부분과 유급에 대한 권리부분)으로 구성된 단일 청구권(Einheitsanspruch)으로 보았다.¹¹⁾ 그러나 1982년 이후 이러한 단일 청구권 이론에서 벗어나 한동안 두 개의 독립된 권리를 인정하는 경향을 보여 주었다.¹²⁾ 이러한 관점에 따르면 휴가권은 임금 지급 의무에 영향을 미치지 않고 계약상 근로 의무에서 벗어날 수 있는 권리라고 보았다. 휴가기간 동안 임금의 계속 지급은 휴가부여 의무의 일부도 아니었고, 휴가권의 유효성을 위한 전제 조건도 아니었다. 그런데 최근 독일 연방노동법원은 사용자가 근로자에게 법적 및 계약적 의무 이행을 위한 휴가를 허가하는 경우, 사용자가 실질적인 휴가를 허가하려는 의도를 가진 것으로 간주되려면 근로자가 휴가를 사용하는 시점에 휴가수당을 지급받거나, 강행규정인 연방휴가법 제 11조 제1항에 따라 안정적인 보수를 받을 권리가 보장되어야 한다고 판시하였다.¹³⁾ 그렇지 않으면 근로자는 휴가기간 동안 보수 측면에서 근로제공 기간과 동등한 지위에 있지 않은 것으로 간주되기 때문이다. 이로써 독일 연방노동법원은 유럽연합법원과 같이 하나의 권리, 두 개의 부분이라는 규범구조를 지지하였고, 다시 과거 1960년 연방노동법원의 입장으로 회귀하게 된 것이라고 설명한다.¹⁴⁾

3. 연차휴가권의 취득요건으로서 대기기간의 법적 성격

(1) 근로관계의 존재

현행법상 연차휴가권은 기간의 정함이 있든 없든 당연히 근로관계가 유지되고 있는 근로자만이 보유한다. 휴가시기의 지정이

11) BAG 3.6.1960 AP Nr.73 BGB § 611 Urlaubsrecht.

12) BAG 28.1.1982 AP Nr. 11 zu § 3 BUrlG Rechtsmissbrauch; BAG 24.3.2009, NZA 2009, 538; BAG 20.9.2011, NZA 2012, 326.

13) BAG 20.8.2019, NZA 2019, 1581; BAG 16.2.2021, NJW 2021, 1338.

14) ErfK/Gallner, BUrlG § 1 Rn. 7.

가능하려면 적어도 해당 휴가기간 이상의 근로관계가 유지되어야 하기 때문이다. 따라서 휴가기간 미만의 근로계약기간을 가지고 있는 경우에는 휴가권의 사용이 근로계약기간 내로 제한될 수밖에 없다. 또한 단시간근로자의 휴가권은 다른 근로조건과 마찬가지로 시간비례의 원칙이 적용된다(근기법 제18조 제2항 및 동법 시행령 제9조 참조). 이 경우 단시간근로자의 근무형태(통상근로자에 비해 하루의 근로시간이 적은 경우 또는 1주의 근로일이 적은 경우 등)는 문제되지 아니한다. 다만, 4주 동안(4주 미만으로 근로하는 경우에는 그 기간)을 평균하여 1주 동안의 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자(이른바 초단시간근로자, 유럽에서는 이를 “Mini-job”이라 한다)에 대하여는 연차유급휴가가 적용되지 않는다(근기법 제18조 제3항). 하지만 노동시장에서 초단시간 근로형태의 비중이나 역할의 변화[이른바 멀티잡, 스폿워크(Spot Work)]¹⁵⁾를 고려할 경우 초단시간근로자가 일정 기간 이상 근로관계를 유지한다면 연차휴가권을 배제할 이유가 없을 것이다. 이에 대한 입법적 개선이 필요하다고 생각된다.

일 또는 주단위 등 1개월 미만의 초단기적인 근로계약을 반복해서 체결하는 일용근로자(고용보험법 제2조 제6호 참조)의 경우에는 연차휴가권이 성립되기 어려울 것이다.¹⁶⁾ 하지만 계속적 근로관계로서 호출근로관계(Abruf-Arbeitsverhältnisse)에 있는 경우에는 연차휴가

15) 스폿워크(Spot Work)는 초단기간 근무 형태로, 필요에 따라 즉각적으로 채용돼 일하는 방식을 의미한다. 단기 아르바이트나 파트타임보다 더 짧은 시간 동안, 지속적인 고용관계 없이 일하는 것이 특징이다. 근로자가 자신의 일정에 따라 원하는 일과 시간을 선택하거나 동시에 여러 일을 병행하는 멀티 잡이 가능해 업무 유연성과 자율성이 극대화된 현장 중심 근무 방식이다. 편의점에서 2시간 판매 보조와 같은 형태가 대표적인 예로 플랫폼 기반이 필수적이며 현장 중심의 인력 공백 대응에 초점을 맞춘다. 출처: 월간 CEO&(https://www.ceopartners.co.kr).

16) 플랫폼종사자 등 특수형태근로종사자에 대한 휴가제도의 적용 문제도 중요한 입법정책적 과제의 하나라고 할 수 있다. 이에 대하여는 박지순, “특수형태근로종사자에 대한 노동법의 적용가능성과 그 범위”, 『노동법학』, 23호, 2006, 229면 이하 참고.

권을 제외할 이유가 없을 것이다. 이처럼 노동시장의 변화, 즉 고용 형태의 변화에 따라 연차휴가제도의 적용 문제도 새로운 접근이 필요하게 된다. 마찬가지로 이러한 고용형태에 대하여 유급의 문제를 어떻게 적용해야 하는지도 함께 쟁점이 될 수 있다.

(2) 대기기간의 충족

1) 대기기간의 개념적 정의 및 법적 기초

대기기간(Wartezeit)은 특정한 법적 권리나 사회보장수급권이 효력을 발생시키기 위해 충족되어야 하는 일정한 시간적 요건을 의미한다. 노동법적 의미에서 대기기간은 근로자가 고용 관계에 진입한 후 온전한 권리를 행사하기 전까지 거쳐야 하는 '권리 형성의 성숙기'로 정의될 수 있다. 이러한 제도는 근로관계의 안정성을 도모하고, 근로자가 조직에 실질적으로 통합되었음을 확인하는 기간으로 볼 수 있으며, 동시에 사용자의 경제적 리스크를 관리하기 위한 다목적 법적 기제로 작동한다.

우리 근로기준법을 비롯한 주요국가의 노동법 체계에서 연차유급휴가는 근로자의 재생산과 건강권 보호를 위한 핵심적인 제도이다. 그러나 근로자의 채용 직후부터 모든 연차휴가를 즉시 사용할 수 있게 할 경우, 단기 근속 후 퇴사하는 사례 등으로 인해 제도의 본래 취지인 '장기 근로에 대한 보상 및 휴식'이 훼손될 우려가 있다. 이에 따라 채용 후 일정 기간이 경과해야만 온전한 휴가권을 부여하는 대기기간 설정은 입법 기술적으로 보편적인 현상이라고 할 수 있다.¹⁷⁾

17) ILO 제132호 연차유급휴가협약(Holidays with Pay Convention, 1970) 제5조에 따르면 연차휴가권에 대하여 최소 근무 기간을 요구할 수 있으며, 이 경우 6개월을 초과할 수 없다고 규정하고 있다. 또한 유럽연합 근로시간임법지침 제7조는 대기기간에 대해 별도의 규정을 두고 있지 않지만, 유럽연합집행위원회가 해당 임법지침의 이행상황을 점검한 보고서에 따르면 다수의 EU 회원국이 '최소 1개월~6개월'

또한 대기기간은 보험 및 사회보장 제도에서 '역선택(Adverse Selection)'을 방지하는 방어적 수단으로 널리 활용되고 있다. 질병이나 사고가 발생한 직후 또는 발생이 예견되는 시점에 보험에 가입하여 즉시 혜택을 받으려는 도덕적 해이를 막기 위하여, 가입 후 일정 기간은 보장을 제한하거나 제외하는 방식을 취한다.¹⁸⁾ 이처럼 대기기간은 법률과 제도 전반에 걸쳐 공정성과 형평성을 유지하는 필수적인 여과 장치로서의 의미를 지닌다.

2) 연차유급휴가의 대기기간 비교 및 법적 성격

독일 연방휴가법상 대기기간의 법리에 대하여 검토한다. 독일 연방휴가법 제4조는 근로자가 온전한 연차휴가 청구권(Vollurlaubsanspruch)을 획득하기 위한 조건으로 6개월의 대기기간을 명시하고 있다. 이는 실제 근로제공 여부(즉, 출근율)와 관계없이 근로관계가 법적으로 6개월 동안 지속되어야 함을 의미한다. 이 대기기간은 반드시 曆上의 1년 내에 충족될 필요는 없다. 예를 들어 10월 1일에 입사한 근로자의 경우, 이듬해 3월 31일이 경과하면 대기기간을 충족하게 되며 그 시점에 전년도에 발생한 부분 휴가와 해당 연도의 온전한 휴가권을 행사할 수 있는 법적 지위를 얻는다. 만약 대기기간을 충족하기 전인 6개월 이내에 퇴사하거나, 연도 중간에 입사하여 해당 연도 말까지 6개월을 채울 수 없는 경우에는 독일 연방휴가법 제5조에 따른 '부분 휴가(Teilurlaub)' 규정이

등 대기기간 규정을 두고 있는데, 이는 EU 지침의 '4주 유급휴가' 보장 원칙을 침해하지 않는 선에서만 허용된다고 전제하면서, 일부 국가가 6개월을 초과하는 대기기간을 두고 있는 사례를 지적하며 대기기간은 (신입사원을 포함하여) 보통 3~6개월 내에서 합리적으로 설정되어야 한다는 점을 지적하고 있다. EUROPEAN COMMISSION, Report on the implementation by Member States of Directive 2003/88/EC concerning certain aspects of the organisation of working time, 15.3.2023 COM(2023) 72 final, p.5,

18) 민간보험인 질병보험에 있어서 면책기간, 사회보험인 고용보험에 있어서 대기기간 등이 그 대표적 사례이다.

적용된다. 부분 휴가는 매월 개근 시 연간 휴가 일수의 12분의 1을 부여하는 방식이며, 이는 대기기간 중에도 최소한의 휴식권을 보장하기 위한 조치이다(연방휴가법 제5조).

독일 노동법에서는 이와 같은 대기기간제도가 연차유급휴가제도 뿐만 아니라 해고보호법(Kündigungsschutzgesetz, KSchG)에도 규정되어 있다. 독일 해고보호법 제1조 제1항은 근로자가 사회적 정당성이 없는 해고로부터 법적 보호를 받기 위해서는 해당 사업장에서 6개월 이상 중단 없이 근무해야 한다고 규정하고 있다.¹⁹⁾ 이 기간은 사용자가 근로자의 역량과 조직 적합성을 평가하는 실질적인 '수습 및 관찰 기간'으로 기능한다. 대기기간 내에는 해고의 사회적 정당성을 엄격히 따지지 않으므로 사용자의 해고 자유가 폭넓게 인정되나, 이 기간이 경과하는 순간 근로자는 강력한 법적 보호를 받게 된다. 연차휴가와 해고 보호 모두 6개월이라는 동일한 대기기간을 설정하고 있다는 점에서 독일 노동법이 근로관계의 성숙도를 판단하는 표준적 척도로 6개월을 상정하고 있음을 시사한다. 또한 근로자가 질병으로 인해 근로를 제공할 수 없을 때 사용자가 임금을 계속 지급해야 하는 '병가 중 임금 지급' 제도에도 대기기간이 존재한다.

또한 독일 계속임금지급법(Entgeltfortzahlungsgesetz, EFZG) 제3조 제3항은 근로관계가 4주간 중단 없이 지속된 이후에 비로소 병가 중 임금 지급 청구권이 발생한다고 명시하고 있다. 4주의 대기기간은 근로자가 고용 직후 발생한 질병에 대해 사용자가 전적으로 급여 책임을 지는 것을 방지하여 기업의 초기 비용을 리스크를 완화하는 기능을 담당한다. 만약 입사 후 4주 이내에 질병이 발생하면 사용자는 임금 지급 의무가 없으며, 근로자는 공적 의료보험에서 제공하는 상병수당 등을 통해 생계를 유지해야 한다. 만약 장기 근속자가 동일

19) 박지순, “해고보호법의 적용요건과 부당해고시 법적 효과에 관한 비교법적 연구”, 『경영법률』 18권 2호, 2008, 511면 이하 참고.

한 질병으로 재차 병가를 낼 경우에도 6개월간의 질병 부재 기간이 없었거나 첫 질병 발생 후 12개월이 지나야 한다는 등의 재발 관련 대기 요건이 추가로 존재한다.

일본의 연차휴가권 발생 요건은 우리와 마찬가지로 일정한 계속 근무기간(대기기간)과 해당 기간 중 소정의 출근율이다. 일본 노동기준법 제정 당시에는 우리와 마찬가지로 1년을 대기기간으로 정하였으나 1993년 법개정에서 노동력의 이동 증가, 국제기준 및 외국의 추세를 반영하여 대기기간을 6개월로 단축하였다. 6개월의 기산점은 근로자의 고용일이다.²⁰⁾ 또한 유럽연합이나 다른 외국에는 보이지 않는 요건으로서 대기기간 중 출근율 요건(80%)이 추가된다. 출근율 요건을 둔 취지는 근로자의 근무 상황을 감안하여 근로자의 귀책사유에 의한 결근율이 특별히 높은 근로자를 제외하기 위한 것이라고 설명하고 있다.²¹⁾

우리의 경우 연차유급휴가 성립요건으로 1년이라는 기본 대기기간과 부분휴가를 위한 1개월의 단기 대기기간제도라는 이중적 대기기간제도를 두고 있다. 대기기간이 6개월이 아니라 1년이라는 장기 대기기간을 두고 있다는 점이 특징이라고 할 수 있다. 이 규정은 ILO의 연차유급휴가협약과 어긋나며, 유럽연합 입법지침과도 거리가 멀다. 기본 대기기간을 충족할 수 없는 근로자에 대하여 매월 (개근을 전제로) 부분휴가를 부여하는 방식은 독일과 동일하지만 우리의 경우 이를 매월 발생하는 독립적인 휴가권으로 취급한다는 점에서 차이가 있다.²²⁾ 또한 일본 제정 노동기준법도 1년의 대기기간을 두

20) 荒木尙志, 「勞働法」, 第4版, 2020, 223頁.

21) 日本厚生労働省労働基準局編, 「労働基準法 上」, 2021, 636頁. 즉, 대기기간 및 출근율 요건을 이유로 연차휴가를 근로의 대가라고 설명하고 있지 않다.

22) 대기기간 및 미사용 휴가수당의 관계를 오해한 판결: 2021.10.14. 대법원은 "1년 기간제 근로계약을 체결한 근로자에게는 최대 11일의 연차가 부여된다"고 했고, 1년간 80% 이상 출근한 근로자에게 주어지는 15일의 연차는 그 1년의 근로를 마친 다음 날 근로관계가 있어야 발생하므로 1년 계약직에게는 주어지지 않는다는

고 있었으나 1993년 개정시 국제적인 추세에 발맞춰 6개월로 대기기간을 단축하였다는 점과 비교하더라도 여전히 1년의 대기기간 제도를 운영하고 있는 것은 재고의 여지가 있다.

한편, 우리나라와 일본은 독일 등 유럽에는 없는 출근율 요건을 두고 있다. 하지만 일본은 근로자의 근태 상황을 연차휴가권의 발생 요건으로 연결시키는데 그치지만 우리의 경우에는 1년의 대기기간과 소정의 출근율을 이유로 연차휴가 및 그에 대한 보상(유급)을 ‘근로의 대가’로 이해한다는 점에서 근본적 차이가 있다.²³⁾ 생각건대 출근율을 연차휴가권의 발생 요건에 추가한 것은 근로자의 성실근무(精勤)를 유도 및 장려하기 위한 것이지 휴가권과 별개의 독립적인 근로의 대가로서 연차휴가수당 청구권을 부여하기 위하여 특별히 마련된 요건이라고 보기 어렵다. 후자와 같이 설명하면 6개월의 대기기간을 정하고, 최소 출근율 요건을 정하지 않은 국제기준이나 외국 입법례에서의 유급 요건을 설명하기 어려울 뿐만 아니라 연차휴가 자체가 반대급부청구권의 존속(유급)이 전제된 제도라는 기본 원칙이 무너지기 때문이다.²⁴⁾

취지로 판단했다.

- 23) 대법원 2017.5.17. 선고 2014다232296, 232302 판결; 대법원 2018.6.28. 선고 2016다48297 판결. 노동법실무연구회편, 「근로기준법주해 III」, 300면(김진석) 참고. 대법원은 연차휴가를 사용할 권리 또는 연차휴가수당 청구권은 연차휴가를 사용할 그 전년도 1년간의 근로에 대한 대가에 해당한다고 하여 과거 1년간 근로에 대한 보상적 성격임을 강조한 바 있다.
- 24) 유럽연합이나 독일에서는 출근율 요건이 없고, 반면 우리 근로기준법은 연차유급휴가와 출근율이 연계되어 있는 구조이기 때문에 근로제공과 연차휴가의 밀접한 관련성을 인정하고, 연차휴가 미사용수당의 성격을 임금이라고 해석하는 대법원의 해석론도 일견 이해할 수 있다. 하지만 우리와 같이 8항의 출근율을 요건으로 하고 있는 일본에서 연차휴가 및 미사용수당의 성격을 근로의 대가 및 임금이라고 하는立論을 보지 못하였을 뿐만 아니라(荒木尙志, 「勞働法」, 224頁 등 참조) 연차유급휴가에 대한 권리를 근로의 대가로 구성하는 방식은 향후 휴가제도의 개선 방안에 제약조건이 될 가능성도 배제할 수 없다.

Ⅲ. 휴가기간 중의 임금과 관련된 쟁점

1. 휴가기간 중 임금(Urлаubsentgelt)의 의의

- (1) 연차휴가 및 유급의 본질: 근로자의 채무면제와 반대급부(임금) 청구권의 보장

판례와 문헌²⁵⁾ 그리고 실무에서는 ‘연차유급휴가’에서 “유급”의 의미를 모호하게 사용하는 경향이 있다. 대체로 판례와 실무에서는 휴가기간 중에 유급으로 보장되고 있는 임금을 “연차휴가수당”이라고 부르고,²⁶⁾ 1년 동안 사용되지 못하고 소멸한 연차휴가에 대한 금전 보상(Urлаubsabgeltung)을 “연차휴가 미사용수당”이라고 부르고 있다.²⁷⁾ 과거에는 연차휴가 미사용수당을 연차휴가근로수당이라고 부르기도 했다. 유급의 주휴일에 근로할 경우 지급하는 휴일근로수당에 빗대어 사용한 용어로 이해되었다. 하지만 사용하지 못하고 소멸한 연차휴가에 대한 보상으로 지급하는 금품을 휴가근로수당이라고 부르는 것은 타당하지 않다. 휴일은 이미 확정되어 있는데 반하여, 휴가는 근로자의 시기 지정 및 사용자의 시기변경 부작위가 있어야 확정되는 것이므로 근로자의 시기 지정이 없는 이상 휴가근로라는 개념도 성립될 수 없기 때문이다. 이와 같이 휴일과 휴가는 그 성격

25) 노동법실무연구회편, 「근로기준법주해 Ⅲ」, 300면(김진석) 및 그에 인용된 문헌 참고. 거의 모든 문헌에서 예외없이 유급휴가의 “유급”을 아무런 의심없이 연차휴가수당으로 부르고 있다.

26) 대법원 1969.7.8. 선고 69다621 판결; 대법원 1983.2.8. 선고 81다카1140 판결; 대법원 1991.11.12. 선고 91다14826 판결 등.

27) 판례는 이를 연차휴가수당, 연차휴가근로수당, 연차휴가 미사용수당 등 다양한 명칭으로 부르고 있으나, 최근에는 연차휴가 미사용수당으로 정착되고 있다. 대법원 2023.11.16. 선고 2022다231403, 231410 판결 참고. 이와 관련하여 휴가기간 중 임금으로 지급되는 연차휴가수당과 휴가를 사용하지 못함으로써 그에 대한 금전적 보상으로 지급되는 연차휴가 미사용수당이 법적으로 동일한 성격의 금품인지 여부에 대한 법리적 검토가 필요하다고 본다.

과 내용이 다르기 때문에 연차휴가 미사용에 대한 금전적 보상이라는 의미로 '연차휴가 미사용수당'이라는 용어의 사용이 타당하다고 여겨 지금에 이르고 있다.²⁸⁾

하지만 임금과 수당을 개념적으로 구별하는 관점에서 보면, 임금은 근로의 대가로서 사용자가 근로자에게 지급하는 모든 금품을 포괄하는 넓은 개념으로 이해하고, 수당은 그 임금의 구성 항목 중 하나로 특정 조건이나 상황에 따라 부수적으로 지급되는 개별항목의 급여를 의미하는 것으로 이해된다. 즉, 수당이란 특별한 사유나 조건에 따라 추가로 지급되는 개별 항목의 임금이라고 할 수 있다.²⁹⁾ 이와 같은 수당은 법률에 그 지급근거가 마련되어 있다면 법정수당이라고 할 수 있는데, 이때 판례와 문헌에서 흔히 사용하는 연차휴가수당 또는 연차휴가 미사용수당이라는 용어가 이러한 의미에서 법정수당을 의미하는 것으로 사용되고 있는 것인지 의문이다. 일반적으로 법정수당이라고 하려면 그 지급근거와 지급액 또는 계산방법이 법령에 규정되어 있는 것이 보통이다. 근로일에 대한 휴가권과 별개로 독립된 연차휴가수당(또는 연차휴가 미사용수당)이라는 법정수당 청구권을 보장한 것이라면 근로자에게 휴가기간 동안 적극적으로 일정액 이상의 수당 지급의무를 정한 것으로 해석해야 할 것이다. 그러나 연차유급휴가제도는 특정 근로일에 근로자의 근로제공의무를 면제하면서도 사용자로부터 반대급부를 계속 지급받을 권리를 일체로서 보장하는 제도이다. 다시 말하면 근로의무가 면제되는 휴가기

28) 노동법실무연구회편, 「근로기준법주해 Ⅲ」, 303면(김진석) 참고. 연차휴가근로수당이란 근로자가 연차휴가기간 도중에 회사의 호출을 받아 긴급하게 업무를 수행한 후 다시 휴가로 복귀한 경우에 그 업무수행에 대하여 지급해야 할 보상에 해당하는 수당이라고 할 수 있을 것이다.

29) 수당은 일반적으로 법정수당과 약정수당으로 구별되고, 법정수당에는 휴업수당(근기법 제46조), 주휴수당(근기법 제55조), 연장근로수당·휴일근로수당·야간근로수당(근기법 제56조), 육아휴직수당(남녀고령법 제00조) 등이 있고, 약정수당에는 단체협약이나 취업규칙이 정한 바에 따라 위험수당, 출장수당, 정근수당, 체력단련수당 등 다양한 항목의 수당들이 있다.

간 중에도 근로자에게 임금의 손실없이 근로를 제공한 것과 마찬가지로 임금을 계속 지급하라는 것이다. 그렇다면 휴가기간 중 지급되어야 하는 연차휴가수당은 휴가임금을 의미하므로 특별한 법정수당 제도를 창설한 것으로 보기 어려울 것이다.

(2) 유급의 의미와 반대급부 청구권

휴가기간 중 보장되는 “유급”과 유사한 구조를 가진 급여는 근로기준법 제55조의 주휴일에 보장되는 “유급”이다. 처음부터 근로의무가 없어서 임금지급의 대상이 되지 않는 “휴일”에 대하여 일정한 금전적 보상을 인정할 것인지 여부와, 해당 보상을 어떤 방식으로 지급할 것인지 여부는 순전히 입법정책적 영역이다.³⁰⁾ 이와 같은 이유로 주휴수당은 그 지급요건과 지급방법이 법률에 의하여 결정되는 법정수당이다.³¹⁾

또한 근로기준법 제46조의 휴업수당제도와도 비교할 수 있다. 휴업수당은 반대급부위험을 채무자인 근로자가 부담하는 이른바 경영위험 사례에 대하여 입법자는 근로자의 생활보호의 관점에서 일정 금액(평균임금의 70%)을 보장하기 위하여 법정수당제도로 창설된 것이다. 즉, 근로기준법 제46조가 정한 사용자의 귀책사유는 민법 제538조가 정한 사용자의 책임있는 사유보다 넓은 사용자의 경영위험 범위에서 발생한 경영장애라고 해석하는 것이 일반적이다.³²⁾

30) 주휴일을 유급으로 할 것인지, 무급으로 할 것인지는 입법정책의 영역이고, 우리나라처럼 유급을 법으로 보장하는 입법례가 오히려 소수에 속한다.

31) 판례에 따르면 법정수당인 주휴수당은 소정의 근로를 제공함에 따라 지급되는 임금이므로 근로자가 주휴일에 실제로 근무하지 않더라도 근무한 것으로 간주하여 지급된다(대법원 2010.1.28. 선고 2009다74144 판결). 그와 같은 주휴수당의 성격, 취지 등에 비추어, 주휴수당의 지급기준이 되는 시간 수는 특별한 사정이 없는 한 1일 평균 소정근로시간 수(1주간 소정근로시간 수를 1주간 소정근로일 수로 나눈 값)로 하는 것이 원칙이다(대법원 2025.8.14. 선고 2022다291153 판결).

32) 김형배, 「노동법」, 제28판, 2025, 446면 이하; 노동법실무연구회편, 「근로기준법주해 III」, 143면(김진석) 참고.

하지만 연차휴가에 대하여는 애초 근로제공의무가 있는 근로일에 대하여 일정한 요건 하에 근로자의 신청에 따라 근로제공의무를 면제시키되(여기까지는 계약법상 급부없으면 반대급부없다는 민법 제537조의 일반 원칙³³⁾에 따르면 휴가사용으로 노무제공의무를 이행할 수 없게 된 근로자는 해당 기간 동안 사용자에게 대하여 임금청구권을 요구할 수 없다), 예외적으로 법률에 의하여 임금지급에 대한 권리를 계속해서 보유하도록 인정하는 법적 구조(무노동 유임금)를 갖는다. 근로기준법은 이를 “유급”으로 표현한 것이다.³⁴⁾ 따라서 여기서 유급이란 휴가기간 동안에도 ‘정상적으로 노무를 제공하였다면 지급하였을’ 반대급부(임금)를 지급하라는 법률효과를 정한 것이다.³⁵⁾

근로기준법 제60조 제1항이 이와 같이 유급휴가를 정한 취지는 근로자가 연차휴가를 사용하더라도 평소의 임금 수준이 휴가 때문에 저하되지 않도록 보장하여 연차휴가의 사용을 포기하지 않도록 하는데 있다. 즉, 연차휴가는 단순히 노무를 면제(즉, 일을 쉬게 해주는 것)하는 것이 아니라, ‘유급으로’ 노무를 면제해 주는데 그 본질이 있으며, 연차휴가권은 휴가(여가)에 대한 권리부분과 임금에 대한 권리부분 등 두 개의 권리부분으로 구성된 하나의 통일적 권리(zwei Teile eines einzigen Anspruchs)를 구성하는 것이다. 법리적으로는 근로자가 연차휴가의 사용으로 근로를 제공할 수 없게 된 기간에 대하여 근로계약의 쌍무적 견련성에도 불구하고 민법 제537조의 예외로서 법률에 의하여 근로자의 반대급부가 상실되지 않는다는 점을 규

33) 민법 제537조(채무자위험부담주의) 쌍무계약의 당사자 일방의 채무가 당사자 쌍방의 책임없는 사유로 이행할 수 없게 된 때에는 채무자는 상대방의 이행을 청구하지 못한다

34) 우리 근로기준법과 일본 노동기준법은 연차“유급”휴가라고 표현하고, 독일에서는 이를 der “bezahlte” Erholungsurlaub라고 부른다. 유럽연합 입법지침(2003/88/EC)은 “paid” annual leave라고 한다.

35) EuGH NZA 2006, 481(Robinson-Steele 사건); EuGH NZA 2011, 1167(Williams 사건); EuGH NZA 2014, 593(Lock 사건); EuGH NZA 2015, 345(Sähköalojen ammattiliitto 사건); BAG 30.1.2019, BeckRS 2019, 9215.

정한 것이므로 이 기간 동안 근로자는 근로기준법 제60조 제1항 및 민법 제656조 제1항에 따라 약정된 임금을 청구할 수 있다.

이와 같이 연차유급휴가제도에 있어서 ‘유급’의 기본구조는 휴가 기간 동안 근로제공의무가 면제됨에도 근로를 제공한 것과 마찬가지로 임금의 손실없이 임금을 계속 지급하는 것을 의미한다. 그렇기 때문에 독일 노동법에서는 이를 휴가기간 중의 임금(Urlohsentgelt, 휴가임금)이라고 부른다. 연차유급휴가는 휴가기간 중에도 근로자가 평소 지급받는 임금이 계속해서 지급되기 때문에 특별히 해당 기간 중의 임금 항목을 특별히 다르게 命名할 이유가 없기 때문이다. 유급으로 보장되는 휴가(유급휴가)라는 단어가 이러한 법리를 그대로 표현하고 있다.³⁶⁾ 근로기준법 제60조의 기본적인 취지는 근로자가 휴가권 행사를 통해 재정적 불이익을 받지 않도록 하는데 있으며, 휴가기간 동안의 보수는 근로자가 해당 기간 동안 소정의 근로를 제공하였다면 받았을 통상적인 임금과 동등하게 유지되어야 한다는 것이다. 현행 근로기준법 제60조는 연차휴가기간에 대하여 특별한 법정수당을 창설하여 평소 근로자가 근로를 제공하는 경우보다 더 불리하게 또는 반대로 더 유리하게 수당을 지급하라는 규정을 두고 있다고 해석되지 않는다.

(3) 휴가보너스(휴가비)와 구별

휴가기간 동안 통상 지급되는 임금 외에 단체협약이나 취업규칙에서 정한 바에 따라 추가적으로 ‘휴가비’ 또는 ‘휴가보너스’가 지급될 수도 있다.³⁷⁾ 이와 같은 추가적인 금품은 유급으로 보장된 임금액에 더하여 지급될 수 있는 것으로 휴가기간 중 임금(Urlohsentgelt)

36) 이러한 의미에서 무급휴가(예컨대 남녀고용평등법 제22조의2 제2항의 가족돌봄휴가)나 고용보험법 제75조에 따라 무급인 부분에 대하여 고용보험기금에서 휴가수당을 지급하는 출산전후휴가 및 배우자 출산휴가와 는 그 성격이 다르다.

37) Schaub/Linck, §104 Rn. 119; MünchArbR/Klose, Bd. I, §87 Rn. 51.

과 구별하여 이를 휴가보너스 또는 휴가비라고 부를 수 있다. 독일 연방휴가법에서는 이를 휴가수당(Urlaubsgeld)이라고 부른다. 하지만 이와 같은 추가적인 수당은 근로기준법이 직접 규정한 것은 아니므로 법령에 의하여 사용자에게 지급의무가 있는 법정수당이라고 할 수 없다.

통상적으로 지급되는 임금만으로도 휴가 중의 비용이 어느 정도 충당된다고 보기 때문이다. 따라서 휴가보너스는 휴가비용을 보조하는 부수적 성격의 금품으로서 성격을 가지고 있으며, 근로기준법이 아니라 단체협약이나 취업규칙 등이 정한 바에 의하여 지급이 이루어지는 것이 일반적이다.

휴가보너스는 당사자 간의 특별한 약정이 없는 이상 통상적으로 휴가 자체에 부종된 것이므로(akzessorisch) 근로자의 휴가권 자체가 소멸하면 휴가보너스에 대한 권리도 함께 소멸되는 것으로 해석된다.³⁸⁾ 즉, 휴가와 별개의 휴가비 청구권 또는 휴가보너스 청구권이 인정되는 것은 아니다. 또한 휴가보너스는 휴가 미사용에 대한 보상적 성격의 금품이 아니므로 근로자가 퇴직이나 해고 등의 사정으로 휴가를 사용하지 못한 경우에는 지급되지 않는다.³⁹⁾

2. 휴가임금의 청구권기초와 휴가임금의 계산방법

(1) 휴가임금의 청구권기초

“유급”의 의미와 더불어 중요한 법적 쟁점으로서 휴가기간 중 임금청구권의 법적 근거(청구권 기초, *Anspruchsgrundlage*)이다. 이는 근로기준법 제60조의 규정 체계에 대한 이해를 전제로 한다. 즉, 휴가

38) Schaub/Linck, §104 Rn. 120; MünchArbR/Klose, Bd. I, §87 Rn. 51.

39) BAG 22.7.2014 NZA 2014, 1136; MünchArbR/Klose, Bd. I, §87 Rn. 51.

기간 중의 임금청구권의 근거는 근로기준법 제60조 제1항인지 아니면 제5항인지가 먼저 규명되어야 한다. 이와 관련하여 선행되어야 할 해석상 논점은 연차유급휴가의 “유급”은 휴가기간 중의 “임금청구권”을 의미하는지 아니면 독립적인 “휴가수당 청구권”을 의미하는지 해명되어야 한다. 이 해석상 쟁점과 연결되는 논점은 연차유급휴가에 있어서 휴가에 대한 권리와 급여지급에 대한 권리가 별개의 독립적 권리인지 여부이다. 이는 앞에서 검토한 연차유급휴가권의 규범구조에 대한 해석론과 연결된다. 유럽연합이나 독일의 해석론처럼 휴가권을 하나의 단일한 청구권(Einheitsanspruch)으로 보고, 이 청구권은 휴가 청구권(Anspruch auf Urlaub) 부분과 휴가임금청구권(Anspruch auf Urlaubsentgelt) 부분으로 구성되어 있다고 보는 견해와, 휴가권과 휴가임금권을 완전히 독립된 권리로 이해하는 견해의 대립이 있다.

유럽연합 회원국에게 노동법 분야의 입법과 사법에 있어서 그 영향력을 키워가고 있는 유럽연합법(GRC 제31조 제2항 및 근로시간입법지침 제7조)은 “연차유급휴가”를 근로자의 건강과 안전을 위한 핵심적인 사회적 권리로 인식하고, 이러한 권리의 실질적인 이행을 담보하는 핵심 기제가 바로 휴가임금이며, 이는 근로자가 휴가를 사용하는 동안 평소와 다른없는 경제적 상태를 유지할 수 있도록 보장하는 것을 목적으로 한다.⁴⁰⁾

유럽연합법원의 판례에 따르면 2003/88/EC 제7조 제1항⁴¹⁾의 휴가임금에 대한 권리란 근로자가 휴가사용으로 인한 노무면제 기간 동안 “통상적인 임금”(das gewöhnliche Arbeitsentgelt, Ordinary Remuneration)을 받을 수 있는 권리를 의미한다. 근로자는 휴가임금을 지급받음으

40) EuGH NZA 2011, 1167(Williams 사건); MünchArbR/Klose, Bd. I, § 85 Rn. 29 f. 참고.

41) Article 7, Paragraph 1 of Directive 2003/88/EC states that EU Member States must ensure workers receive at least four weeks of **paid annual leave**, with conditions for this leave determined by national laws and/or practices.

로써 휴가기간 중에도 노무제공기간과 비교가능한 수준의 생활을 유지할 수 있게 된다.⁴²⁾

이와 같이 연차휴가제도는 휴가(노무면제)와 유급이 일체로서 단일한 권리체계를 구성하고, 그 취지는 휴가기간 중에도 통상적인 임금의 보장이 목적이며, 그 내용은 해당 기간 동안 근로자가 원래대로 근로를 제공하였다면 받았을 임금을 손실없이 그대로 지급하는 것이라고 할 수 있다. 다만, 근로관계는 다양한 고용형태와 노무제공 방식 그리고 임금형태를 가지고 있으므로 경우에 따라서는 휴가임금의 산정이 곤란한 사례도 적지 않게 발생할 수 있다. 따라서 그 산정방법을 미리 정해 둘 필요가 있을 것이다. 예컨대 유급의 구체적 내용이 명시되어 있지 않은 근로기준법 제55조 유급주휴일의 경우 대법원이 해석을 통해 주휴수당은 근로자가 주휴일에 실제로 근무하지 않더라도 근무한 것으로 간주하여 지급된다고 하고,⁴³⁾ 주휴수당의 성격, 취지 등에 비추어 주휴수당의 지급기준이 되는 시간 수는 특별한 사정이 없는 한 1일 평균 소정근로시간 수(1주간 소정근로시간 수를 1주간 소정근로일 수로 나눈 값)로 하는 것이 원칙이라고 판시한 바 있다.⁴⁴⁾ 따라서 근로기준법 제55조 제1항이 유급 주휴일의 근거가 되는 것과 마찬가지로 근로기준법 제60조 제1항이 휴가임금청구권의 근거라고 할 수 있으며, 제5항은 그 산정 방법을 정한 것이라고 보는 것이 타당할 것이다.

(2) 휴가임금의 계산 방법(근로기준법 제60조 제5항 관련)

1) 기본원칙

근로기준법 제60조 제5항에 따르면 단체협약 또는 취업규칙이 정

42) EuGH NZA 2006, 481 Rn. 58(Robinson-Steele 사건).

43) 대법원 2010.1.28. 선고 2009다74144 판결.

44) 대법원 2025.8.14. 선고 2022다291153 판결.

하는 바에 따라 휴가기간에 대하여 평균임금 또는 통상임금이 지급되어야 한다. 일반적으로 근로자가 임금의 상실 없이 휴가를 사용할 수 있으려면 근로자가 휴가기간에도 근로를 제공하였더라면 받을 수 있었던 임금을 계속해서 지급하는 것이 그 기본 원리이다. 이를 노동법에서는 “임금손실 방지 원칙”(Lohnausfallprinzip)이라 한다.⁴⁵⁾ 대부분 소정근로시간을 규칙적으로 근무하고 그에 대하여 월급으로 균등하게 급여를 지급받는 근로자에 대하여 적용되는 일반 원칙이다. 월급으로 지급받는 근로자는 휴가기간이 포함된 월에도 원래 지급되기로 한 월급여가 해당 급여 지급일에 감액없이 그대로 지급되면 휴가임금이 지급된 것으로 본다.⁴⁶⁾

하지만 근로자의 직무내용이나 근무형태에 따라 휴가기간 중 임금 계산에 일정한 곤란(困難)이 수반되는 경우도 존재한다. 이와 같은 계산상의 곤란은 크게 보면 ① 임금액이 균등하지 않은 금액으로 지급받고 있는 경우(예를 들어 실적에 따라 지급액이 달라지는 도급제 근로자의 경우)와, ② 평소 근로시간이 불규칙적인 경우를 들 수 있다. 이 경우 근로자가 어떤 기간에 휴가를 사용하는가, 해당 기간에 노무면제가 없었다면 근로자가 얼마의 임금을 받았을 것인가라는 문제가 제기될 것이다. 근로자에게 온전한 휴가를 보장하려는 입법자는 이러한 점을 염두에 두고 산정방식을 결정하지 않을 수 없다. 휴가의 사용이 근로자에게 통상적인 경제적 조건을 오히려 불리하게 만든다면 휴가사용을 기피하게 될 것이므로 근로자보호법은 휴가사용을 촉진하기 위하여 휴가기간 중에도 통상적인 임금수준(gewöhnliches Arbeitsentgelt)을 보장하는 것이 최소한의 연차휴가 보장 수단이 될 수밖에 없다. 그보다 높은 수준의 경제적 보상은 법률

45) MünchArbR/Schüren, Bd. 1, § 50 Rn. 213 ff.; MünchArbR/Klose, Bd. 1, § 87 rn. 18 ff.

46) 같은 취지: 김지형, 「근로기준법 해설」, 2001, 240면; 노동법실무연구회편, 「근로기준법주해 III」, 304면(김진석).

이 정할 수 있는 한도를 초과할 수 있으므로 노동관계 당사자의 자율(협약자율)에 맡기는 것이 타당할 것이다.

휴가기간 중 통상적인 임금수준을 보장하기 위해서는 “임금손실 방지 원칙”외에도 추가적인 임금보장 원칙이 필요하게 된다. 먼저 위 ①의 경우에 대비하여, 근로자가 사유 발생 전 일정 기간 동안 평균적인 소득액을 기준으로 산정하는 방식을 생각해 볼 수 있다. 이와 같은 계산방식을 “산정기간 평균 원칙”(Referenzprinzip이라고 한다. 이 원칙은 휴가임금을 휴가 사용 직전의 일정 기간 중의 소득을 평균하여 산정하는 원칙을 의미한다. 즉, 휴가 직전 근로자의 가장 통상적인 소득 수준을 가장 적정하게 파악할 수 있는 방법을 찾아 휴가임금을 산정하는 것이다. 우리나라의 평균임금 개념이 여기에 가장 부합할 수 있을 것이다.⁴⁷⁾ 다음으로 ②의 경우에 대비하여 휴가기간 중 소정근로시간을 근로한 것으로 간주하고 그에 대하여 통상임금을 지급하는 방식을 고려해 볼 수 있을 것이다. 따라서 근로기준법 제60조 제5항은 입법자가 휴가임금의 산정이 곤란한 경우를 대비하여 마련한 규정이라고 해석할 수 있을 것이다. 평균임금 또는 통상임금 중 노동관계 당사자가 선택한 방식에 따르지만 특별한 정함이 없을 경우에는 해당 근로자의 구체적·개별적 사안에 따르는 것이 타당할 것이다.

근로자가 규칙적으로 근무하고 정기적이고 고정적으로 급여를 지급받고 있는 경우에는 휴가기간 중의 임금액을 산정하는 일은 아무런 문제가 없을 것이다.⁴⁸⁾ 그럼에도 이 기간 중 지급되어야 할 임금

47) 근로기준법 제2조 제6호에 따르면 “평균임금”이란 이를 산정하여야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 그 근로자에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말한다. 이때 3개월이란 曆上의 3개월을 의미한다.

48) 그렇기 때문에 연봉제, 월급제 근로자가 정기적으로 고정적인 월급을 지급받고 있는 경우에는 특정 월에 휴가가 포함되어 있더라도 정해진 월급여가 그대로 지급되면 충분하고 근로기준법에 의하여 별도의 추가적인 수당의 지급의무가 발생하지 않는다. 이에 관해서는 위의 각주 46) 문헌 참고.

을 평균임금으로 계산하거나 통상임금으로 계산하게 될 경우 근로자가 중단 없이 근로를 제공하였다면 받았을 급여액보다도 상회하거나 하회하는 급여를 받을 가능성이 높아질 뿐만 아니라 평균임금의 경우 근로자마다 그 산정액이 달라질 가능성도 있다.⁴⁹⁾ 이는 위에서 말한 근로기준법의 취지와 달리 공평하지 아니한 결과를 초래한다.⁵⁰⁾

2) 휴가임금의 지급과 임금형태

휴가임금의 지급과 관련하여 근로기준법 제60조 제1항과 제5항의 관계가 문제시되는 대표적인 사례는 임금체계 또는 임금형태에서 발생한다. 대법원⁵¹⁾은 연차휴가기간에 근로자가 근로를 제공하지 않더라도 근로를 제공한 것으로 보아 지급되어야 하는 연차휴가수당은 취업규칙 등에서 산정 기준을 정하지 않았다면, 그 성질상 통상임금을 기초로 하여 산정하여야 한다고 판시하였다. 그런데 최근 통상임금의 요건에서 고정성 요건이 폐기됨에 따라 이전에는 고정성 요건의 결여를 이유로 통상임금에 해당하지 않던 상여금과 수당들이 추가로 통상임금에 해당한다는 판결이 계속해서 나오고 있다.⁵²⁾ 대법원의 관련된 전체 판결 취지를 종합하면 통상임금을 기본적으로 적용하여 휴가임금을 산정하되 통상임금의 산정 범위에 변화가 발생한

49) 평균임금으로 계산할 경우 직전 3개월에 연장근로나 휴일근로가 많은 경우 등 임금액 산정의 균형성이 왜곡될 우려가 있다. 반대로 실제 근무기간이 부족하거나 임금액이 적어 평균임금이 낮게 산정되는 경우도 배제할 수 없다.

50) 월급여항목에는 통상임금에 포함되지 않는 수당이나 상여금이 포함될 수 있으므로 통상임금으로 산정해야 할 경우 실제 월급여보다도 낮은 휴가임금을 지급받을 가능성도 배제할 수 없다.

51) 대법원 2019.10.18. 선고 2018다239110 판결 등 참조.

52) 우리 대법원은 명절상여금이나 정근수당, 체력단련비, 기말수당과 같이 특정 목적으로 지급되는 일회적 급여 항목도 매년 지급되는 정기성을 가지고 있다는 이유로 소정근로의 대가로 인정하고 통상임금에 포함하고 있다(대법원 2025.3.13. 선고 2020다294479 판결; 대법원 2024.12.19. 선고 2020다247190 전원합의체 판결). 이에 관해서는 재론의 여지가 있다.

다면 휴가임금도 재산정해야 하지만, 구체적인 임금형태나 체계를 반영하여 재산정 여부를 개별적으로 판단해야 할 것이다. 다만, 연차 휴가일에 근무하지 않더라도 그날 소정 근무를 한 것과 동일한 임금이 지급되면, 임금형태와 관계없이 유급의 휴가가 보장된 것으로 인정되어야 한다.

최근 대법원은 월급제 근로자가 통상임금의 증액을 이유로 주휴수당의 차액을 청구할 수 있는지 여부에 대하여 월급제 근로자에 대하여는 이미 통상임금이 지급되고 있는 것이므로 근로자에 대한 임금을 월급으로 지급할 경우 그 월급에는 근로기준법 제55조 제1항의 유급휴일에 대한 임금도 포함되며, 따라서 월급제 근로자는 근로계약·단체협약 등에서 달리 정하지 않는 한 통상임금이 증액됨을 들어 주휴수당의 차액을 청구할 수 없다고 하였다.⁵³⁾ 이 점은 휴가임금에 대해서도 마찬가지로 적용될 수 있다.

일반적으로 임금체계는 근로자가 제공한 노동의 가치를 어떠한 시간적 척도로 측정하여 화폐 가치로 환산할 것인가에 따라 구분된다. 이는 단순히 지급 주기(Weekly or Monthly)의 문제가 아니라, 임금의 '고정성'과 '변동성'을 결정하는 구조적 토대가 된다. 이러한 의미에서 월급제란 매월 지급되는 임금이 월 단위로 사전에 결정되어 있는 임금 형태를 의미하며, 이는 해당 월의 실제 근로일수나 달력상의 날짜 수와 관계없이 일정한 금액이 고정적으로 지급되는 것을 의미한다. 여기서 '일정한 금액이 지급되는 경우'란 결근 등 사후적 변수에도 불구하고 실제로 매월 동일한 금액의 임금이 지급되는 것을 의미하는 것이 아니라, 소정근로를 온전히 이행하였음을 전제로 매월 단위로 일정한 임금이 지급될 것이 결정되어 있는 경우를 의미한다.⁵⁴⁾ 우리 노동시장에서 월급제는 가장 보편적인 임금형태로 자

53) 대법원 2024.2.8. 선고 2018다206899, 206905, 206912 판결

54) 월급제는 크게 '완전월급제'와 '변동월급제'로 나뉜다. 완전월급제는 결근이나 조퇴 등 근로 시간의 결손이 발생하더라도 임금을 공제하지 않는 형태로, 임금의 고정성이

리 잡고 있으며, 특히 상용직 근로자들에게 주로 적용된다. 소정근로를 온전히 이행하면 매월 일정한 임금이 지급될 것이 정해져 있는 이상, 근로자 측의 사유에 의한 결근 등 불이행이 발생한 경우 해당 시간에 대하여 급여의 공제가 이루어진다고 할지라도 이는 임금의 ‘사후적 정산’의 문제이고, 월급제의 판단에 영향을 주는 요소가 될 수는 없다.

이와 같이 월급제 근로자의 경우는, 주휴수당에 관하여 대법원 판례⁵⁵⁾가 설치한 바와 같이 월급제 근로자의 월급에는 별도의 특약이 없는 한 유급 휴일에 대한 임금인 주휴수당이 이미 포함되어 있는 것으로 간주한다. 월급제 자체가 해당 월의 토요일, 일요일 또는 공휴일을 구분하지 않고 월의 일수와 관계없이 월 전체를 대상으로 산정하는 것이기 때문에 근로자가 매달 고정적으로 동일한 월급을 받는 행위 자체로 주휴수당의 지급이 이루어진 것으로 본다. 따라서 공휴일이나 주휴일 등 유급휴일에 대한 임금이 이미 월급에 포함되어 지급된 것이므로 해당 휴일에 대한 임금을 추가로 청구할 수 없으며 월급제 근로자는 공휴일이나 주휴일에 근로하지 않더라도 해당 날의 임금을 추가로 청구할 수 없다. 이는 (소정근로를 모두 제공하는 경우) 월의 일수와 관계없이 매월 동일한 금액이 고정적으로 지

극대화된 방식이다. 반면에 변동월급제는 기본적으로 월급을 약정하되, 근로자의 결근 등 실제 근로하지 않은 시간에 대해서는 일할 계산하여 공제하는 형태를 취한다. 월급제 근로자의 경우, 월 급여를 월 소정근로시간으로 나누어 통상지급을 산출한 다음 근로자의 과책에 의한 결근 또는 조퇴한 시간에 해당하는 만큼의 통상지급을 곱하여 공제액을 계산하는 방식으로 적용한다. 이때 근로제공 불이행에 대한 사후적 정산은 월급제 해당 여부에 대한 판단과는 관계가 없다. 통상 근로제공 개시 이후 근로자측의 귀책사유로 인한 불이행이 발생한 경우에는 해당 시간을 공제하는 등 정산하여 지급하게 된다. 따라서 임금이 월단위로 결정되어 월의 근로일수나 근로시간의 많고 적음에 관계없이 고정적으로 지급되고 있는 이상 임금지급 시점에서 결근 등을 이유로 급여를 공제하는지 여부에 따라 월급제라는 임금형태가 달라지는 것은 아니다. 우리나라 대다수의 민간 기업들은 이와 같은 변동월급제를 채택하고 있다. 관련 문헌으로는 박지순, 추장철, “일급제 근로자의 ‘월급형태 고정수당’의 법적 의미”, 『경영법률』, 31집 1호, 2020, 611면 이하 참고.

55) 대법원 2024.2.8. 선고 2018다206899, 206905, 206912 판결.

급되는 월급제의 본질적인 특성에 부합하는 것이다. 마찬가지로 월급제 근로자가 휴가기간이 포함된 월에 평소 근무한 경우와 같이 온전한 월급여를 지급받는 경우에도 이미 통상임금을 포함하여 산정된 급여액이 지급된 것으로 볼 수 있으므로 통상임금 재산정에 따른 추가지급의무가 발생하지 않는다고 할 것이다.⁵⁶⁾

이러한 사정은 시급제나 일급제의 경우도 별반 다르지 않다. 시급제(일급제)는 임금이 “시간(일)” 단위로 정해지는 임금형태로, 약정된 시간(일)당 임금에 실제 근로한 시간(일)을 곱하여 총액이 산출된다. 시급제(일급제)라 하더라도 월급제처럼 휴가기간 동안 근로제공한 것과 동일한 임금이 지급된다면, 이에 더하여 추가로 지급할 임금은 존재하지 않는다. 시급제나 일급제의 경우라도 휴가임금(연차사용수당)은 결국 휴가기간(소정근로일)에 관한 보상이라는 점에서 월급제와 다른 점이 없고 휴가임금 산정의 기본원칙은 ‘임금손실 방지 원칙’이므로 연차휴가일에 근무하지 않더라도 그날 소정 근무를 한 것과 동일한 임금이 지급되면 유급의 휴가가 보장된 것으로 인정되기 때문이다. 다시 말하면 특정일의 연차사용 여부가 임금에 영향을 미쳐서는 안된다. 임금형태가 월급제이든 시급제이든 휴가 사용시 기존과 동일한 액수의 임금을 지급받았다면 당해 휴가 관련 보상은 모두 이루어진 것으로 봄이 타당하다.⁵⁷⁾

56) 다른 달이나 분기에 지급되어야 할 수당이나 상여금을 포함하여 재산정한 통상임금 지급으로 휴가임금을 다시 계산하여 지급하여야 한다면 휴가를 사용한 근로자는 휴가를 사용하지 아니한 동종 업무 종사 근로자보다 결과적으로 더 많은 급여를 받게 된다. 이는 근로를 제공하는 근로자를 오히려 불리하게 취급하는 등 형평성을 해치게 되므로 근로기준법 제60조 제1항 및 제5항에 따른 휴가임금의 본질을 훼손하는 결과가 될 것이다.

57) 시급제(일급제)의 경우 기본시급(기본일급) 외 매월 지급되는 고정수당 중에는 근로계약, 단체협약 등에 별도로 정함이 없는 한 주휴수당이 포함되어 있지 않다는 대법원 판결(대법원 2018.12.27. 선고 2016다39538 판결 등)이 연차휴가수당, 즉 휴가기간 중의 임금 산정에도 마찬가지로 영향을 미친다고 보기 어렵다. 위에서 지적한 바대로 주휴수당과 연차휴가수당은 그 성격이 다르기 때문이다.

3. 임금산정이 문제되는 구체적 사례

근로기준법 제60조 제5항은 근로자가 연차휴가권을 행사하여 노무제공의무를 면제받는 동안 경제적 손실 없이 휴식권을 보장받을 수 있도록 휴가임금(Urloubsentgelt) 산정 방법을 제시하고 있다. 즉, 제5항은 애초 고용형태 및 임금지급방식의 특수성을 고려하여 근로자의 휴식권을 실질적으로 보장하기 위한 노동법적 장치로써 휴가기간에 대하여 취업규칙 등에서 정하는 평균임금 또는 통상임금을 지급하여야 한다고 규정하였다. 그런데 현대 노동시장에서 근로시간의 유연화, 성과급제(실적급제)의 확산, (일·생활 균형 촉진의 관점에서) 풀타임과 파트타임 간 근로형태의 전환(이른바 시간선택제) 등 고용형태가 복잡해짐에 따라 휴가임금을 어떻게 공정하게 산정할 것인가라는 법적 쟁점이 지속적으로 발생할 수 있다. 따라서 제5항은 이러한 특수한 문제상황에 대하여 유의미한 해결 방법으로 활용될 수 있을 것으로 보인다. 다만, 통상임금이나 평균임금의 산정이 적절하지 아니한 사례가 발생할 수 있어 해석상 쟁점이 제기될 가능성도 배제할 수 없다. 이와 관련하여 우리에게 참고가 될 수 있는 독일과 유럽연합법원의 몇 가지 사례를 중심으로 검토하고자 한다.

(1) 기본적 산정 방식

독일 연방휴가법 제11조 제1항 제1문은 우리 근로기준법 제60조 제5항과 비슷한 산정방법을 규정하고 있다. 즉, “임금손실 방지 원칙”(Lohnausfallprinzip)이라는 휴가임금 산정의 대원칙을 보완하기 위하여 이른바 “산정기간 원칙”(Referenzprinzip)을 구체적으로 채택하고 있다. 그에 따르면 휴가임금은 휴가기간 시작 직전 마지막 13주 동안 근로자가 받은 평균적인 근로의 대가를 기준으로 산정된다. 이 13주의 기간은 통상적인 분기(3개월)를 의미하며, 이는 근로자의 변

동적인 수입을 평균화하여 휴가기간에도 '정상적인' 소득 수준을 유지할 수 있도록 돕는 역할을 한다.⁵⁸⁾ 이에 따라 독일 연방노동법원은 휴가 직전 13주 동안 지급된 총 적격 임금을 해당 기간의 총 근로시간으로 나누어 산출한다.

독일연방노동법원은 평균임금에 포함하는 임금항목에 기본급(Grundvergütung), 성과급 및 수수료(Provisionen), 교대근무 및 교대근무에 필수적으로 수반되는 야간근로수당(Schicht-/Nachtzuschläge), 위험수당 및 기능수당(Gefahren-/Funktionszulagen), 대기근무(Bereitschaftsdienst)수당이 포함된다. 하지만 연장근로수당(Überstundenvergütung), 각종 경비 및 출장비 등 실비변상적 급여(Spesen, Reisekosten), 성탄보너스 등 명절상여금 및 기념일 수당(Weihnachtsgeld, Jubiläumsgelder), 팁(Trinkgelder), 휴가비와 같은 복리후생적 금품 등은 휴가임금 산정을 위한 적격임금에서 제외된다고 판단하였다. 독일 연방휴가법은 정기적이고 고정적으로 지급되는 임금과 수당은 계속 지급되어야 한다는 취지를 정하고 있으며, 여기에 성과급이나 수수료처럼 근로자의 업무와 본질적으로 연결된 보수항목이 포함되어 있다.

이와 같이 독일 연방휴가법 제11조 제1항의 평균임금(das durchschnittliche Arbeitsverdienst)은 산정 사유 발생 직전 3개월 동안 근로자가 지급 받은 총임금을 산입 대상임금으로 하는 우리나라의 평균임금(근기법 제2조 제1항 제6호)과는 다르고 오히려 통상임금에 가까운 개념으로 사용되고 있음을 알 수 있다. 하지만 통상임금이라 하더라도 매년 지급되는 특정한 목적성을 갖는 일회적 보너스나 수당은 제외된다는 점도 우리 대법원의 태도와 구별되는 특징이라고 할 수 있다. 이는 휴가기간 중 노무제공을 하였다면 지급하였을 통상적인 임금으로서 휴가임금을 산정하는데 필요한 항목으로는 적절

58) ErfK/Gallner, BURLG § 11 Rn. 2.

하지 않기 때문이다.⁵⁹⁾

(2) 임금 인상 시 평균임금 산정 문제

독일 연방휴가법 제11조 제1항 제2문은 "산정기간 또는 휴가기간 중에 발생한, 일시적이지 않은 임금 인상은 산정 시 고려되어야 한다"라고 규정하고 있다. 이는 근로자가 휴가를 사용하는 시점에 이미 임금인상이 확정되었다면, 직전 13주의 평균임금이 결과적으로 현재(또는 장래의) 휴가임금을 축소시키지 않도록 보장하기 위한 장치이다. 여기서 휴가임금 산정에 반영되는 확정된 임금인상이라고 하기 위해서는 그 성격이 단발성이 아니어야 한다. 독일 연방노동법원은 이를 '영구적인 계약 변경' 또는 '제도적 변화'로 해석한다. 단체협약에 의한 임금인상, 호봉 승급(Höhergruppierung)도 이에 해당한다.⁶⁰⁾

만약 휴가 개시 2주 전에 임금이 10% 인상되었다면, 사용자는 직전 13주 전체 기간에 대해 인상된 임금이 적용된 것으로 가정하고 산정해야 한다. 즉, 실제 지급된 금액이 아니라 '지급되어야 할 금액'을 기준으로 평균임금을 산정하는 것이다. 이는 근로자가 휴가기간 중에 휴가를 사용하지 아니하고 노무를 제공하였더라면 받았을 경제적 이익을 휴가 중에도 동일하게 보장하기 위해서이다. 특히 근로자가 파트타임에서 풀타임으로 영구적으로 전환된 후 휴가를 사용하게 된 경우 직전 13주가 파트타임에 해당하는 기간이라 하더라도 이 경우에는 풀타임으로 전제하고 휴가임금을 산정하게 된다.⁶¹⁾

59) 우리 대법원은 명절상여금이나 정근수당, 체력단련비, 기말수당과 같이 특정 목적으로 지급되는 일회적 급여 항목도 매년 지급되는 정기성을 가지고 있다는 이유로 소정근로의 대가로 인정하고 통상임금에 포함하고 있다(대법원 2025.3.13. 선고 2020다294479 판결; 대법원 2024.12.19. 선고 2020다247190 전원합의체 판결).

60) BAG 5.9.2002, NZA 2003, 873.

61) ErfK/Gallner BUrtG § 11 Rn. 22.

(3) 임금 삭감 및 단축 근로(Kurzarbeit) 시의 산정 문제

근로자의 과실 없이 임금이 삭감된 경우, 독일 연방휴가법 제11조 제1항 제3문은 근로자를 보호하기 위한 예외 조항을 두고 있다. 경영상의 사유로 조업단축이 이루어진 경우(이른바 단축근로, Kurzarbeit), 사업의 일부가 가동이 중단된 경우, 또는 근로자의 책임 없는 사유로 인한 근로 손실 때문에 임금이 줄어든 경우 등과 같이 근로자가 자신의 책임없는 사유로 임금이 줄어든 경우 평균임금 산정으로 인한 불이익으로부터 근로자를 보호하기 위하여 해당 기간의 삭감된 금액은 휴가임금 산정 시 고려하지 않는다.⁶²⁾ 평균임금 방식으로 휴가임금을 산정하도록 한 규정의 성격을 고려하면 일응 당연한 해석이다.

하지만 특히 최근의 경제위기 국면이나 팬데믹 상황에서 빈번하게 발생하는 단축근로(조업단축)는 휴가임금 산정에 있어 가장 까다로운 문제 중 하나라고 할 수 있다. 휴가임금의 일반원칙(임금손실 없는 휴가 보장)에 따르면 조업단축 기간 중에 휴가를 사용하더라도 근로자는 조업단축이 없었을 경우를 전제로 하여 휴가임금을 지급받아야 한다는 것이다. 하지만 경영상황의 악화로 모든 종업원들이 임금 삭감을 받아들이고 조업단축에 참여하고 있는 상황에서 연차휴가를 신청한 근로자들이 조업단축 이전의 통상적인 임금을 휴가임금으로 지급받을 수 있다고 한다면 근로자들은 모두 연차휴가를 신청하려고 할 것이고 누구에게 우선적으로 연차휴가를 부여할 것인지를 둘러싸고 논란이 발생할 가능성도 있다. 이 경우는 연차휴가의 사안으로 해결하기 보다는 경영상 이유로 인한 집단적 (부분적) 순환휴업으로 해결하는 것이 타당할 것이다. 즉, 근로기준법 제46조에 의한 휴업수당의 지급 대상이 될 수 있을 것이다.

62) ErfK/Gallner BUrlG § 11 Rn. 23-26.

(4) 근무 형태 변경에 따른 휴가임금 산정 문제

전일제(Full-time)에서 시간제(Part-time)로, 또는 그 반대로 근무 형태가 변경될 때 발생하는 이른바 '이월된 휴가'의 처리 문제도 사용자와 근로자 간의 주요 분쟁 원인이 될 수 있다.

이와 관련하여 유럽연합법원은 근로자가 전일제 당시에 획득한 휴가권은 시간제로 전환된 이후에도 그 가치가 훼손되어서는 안 된다고 판시했다.⁶³⁾ 예컨대 1일 8시간 근무하던 근로자가 20일의 휴가를 남겨둔 채 1일 4시간 근무로 전환했다면, 이월된 20일의 휴가는 사용 시점에 여전히 '1일 8시간 분의 임금'으로 지급되어야 한다. 이를 새로운 근무 시간인 1일 4시간으로 계산하여 지급하는 것은 취득한 권리의 부당한 박탈로 간주될 수 있을 것이다.

반대로 시간제에서 전일제로 전환된 경우에는 다소 복잡한 문제가 발생한다. 유럽연합법원은 과거의 시간제근로자로서 획득한 휴가권을 상향 조정할 의무까지는 부과하지 않는다.⁶⁴⁾ 그러나 독일의 법원과 학설은 독일 연방휴가법의 해석상, 휴가임금은 '휴가를 사용한 시점의 근로 손실'을 보상하는 것이므로, 시간제 때 발생한 휴가라도 전일제 기간에 사용한다면 전일제 근로시간을 전제로 임금이 지급되는 결과가 발생하여야 한다고 본다.⁶⁵⁾ 전일제 근로로 변경되기 전까지는 시간제 근로시간에 맞게 휴가일 및 휴가임금이 발생하지만 전일제로 변경된 이후에는 해당 휴가기간에 대하여 전일제에 따른 휴가임금이 지급되어야 한다는 것이다.⁶⁶⁾ 이 점에서 유럽연합법원의 해석과 차이가 있다.

63) EuGH NZA 2010, 557(Tirol 사건); BAG NZA 2018, 851.

64) EuGH NZA 2015, 1501(Greenfield 사건).

65) ErfK/Gallner BUrlG § 11 Rn. 22 참고.

66) BAG NZA-RR 2017, 362; MünchArbR/Klose, § 86 Rn. 39a.

Ⅳ. 연차휴가 미사용수당의 성격과 해석상 쟁점

1. 연차휴가 미사용수당의 의의와 문제점

연차유급휴가권을 취득한 날로부터 1년의 기간이 경과하거나 근로자가 휴가를 사용하지 아니한 채 퇴직 또는 해고된 때에는 근로자가 사용하지 아니한 유급휴가는 소멸한다. 대법원은 “연차휴가권을 취득한 근로자가 그 휴가권이 발생한 때로부터 1년 이내에 연차휴가를 사용하지 아니하거나 1년이 경과하기 전에 퇴직 등의 사유로 인하여 더 이상 연차휴가를 사용하지 못하는 것으로 확정된 경우에는 그 휴가권이 소멸하는 대신 연차휴가일수에 상응하는 임금으로서 연차휴가수당을 청구할 수 있다”고 판시함으로써⁶⁷⁾ 근로기준법에 규정이 없는 연차휴가 미사용수당이라는 제도를 새롭게 창설하였다. 대법원이 연차휴가 미사용수당을 인정한 근거는 연차휴가를 사용할 권리 혹은 연차휴가수당 청구권은 근로자가 전년도에 출근율을 충족하면서 근로를 제공하면 당연히 발생하는 것으로서, 연차휴가를 사용할 해당 연도가 아니라 그 전년도 1년간의 근로에 대한 대가에 해당한다는 것이다.⁶⁸⁾ 따라서 연차휴가 미사용수당의 법적 성격도 임금이라는 결론에 이른다. 따라서 미사용수당의 산정 방식도 휴가임금의 산정방식을 그대로 따른다.⁶⁹⁾ 하지만 근로자가 연차휴가를 사용

67) 대법원 1990.12.26. 선고 90다카12493 판결, 대법원 1995.6.29. 선고 94다18553 판결, 대법원 1996.11.22. 선고 95다36695 판결, 대법원 2000.12.22. 선고 99다10806 판결 등 참조

68) 대법원 2017.5.17. 선고 2014다232296, 232302 판결 등 참조. 그에 따르면 근로자가 연차휴가에 관한 권리를 취득한 후 1년 이내에 연차휴가를 사용하지 아니하거나 1년이 지나기 전에 퇴직하는 등의 사유로 인하여 더 이상 연차휴가를 사용하지 못하게 될 경우에는 사용자에게 연차휴가일수에 상응하는 임금인 연차휴가수당을 청구할 수 있다. 한편 연차휴가를 사용할 권리 혹은 연차휴가수당 청구권은 근로자가 전년도에 출근율을 충족하면서 근로를 제공하면 당연히 발생하는 것으로서, 연차휴가를 사용할 해당 연도가 아니라 그 전년도 1년간의 근로에 대한 대가에 해당한다.

69) 미사용수당을 휴가권에 갈음하는 휴가보상금으로서 순수한 금전채권으로 보는 독

하지 아니하고 근로를 제공하여 그에 상응하는 임금을 지급받은 후에 ‘휴가 미사용에 대한 보상’으로 지급받은 금품의 법적 성격에 대하여는 재검토해 볼 여지가 있다고 생각된다.⁷⁰⁾

어느 나라든 근로자가 퇴직 등의 사유로 연차휴가권을 행사하지 못하게 된 경우에는 금전으로 보상하는 제도를 두고 있으나 그 보상의 요건과 성격은 일률적이지 않다. 연차휴가 제도의 취지가 근로자의 재충전과 사회적·문화적 생활 영위를 위하여 여가시간을 보장하기 위한 것인데 이를 금품과 교환하거나 임금을 더 받기 위한 수단으로 이용하는 것이 허용되는가 하는 점에서 연차휴가 미사용수당의 요건을 어떻게 정할지가 문제 되고, 관련하여 근로자가 연차휴가를 사용하지 못한 데 대한 보상금을 근로의 대가인 임금으로 볼 수 있는지가 논란이 된다. 이하에서는 이와 관련하여 유럽연합과 독일의 해석례를 검토하고 우리 근로기준법의 개선 방향에 대하여 간단히 언급하고자 한다.

2. 휴가 미사용시 금전보상에 관한 유럽연합 및 독일의 해석례

(1) 서설

앞서 언급하였듯이 현대 노동법의 핵심적인 쟁점 중 하나는 근로자의 ‘실 권리’와 ‘임금청구권’ 간의 균형을 모색하는 것이다. 연차유급휴가는 본래 근로자에게 육체적·정신적 휴양을 제공하여 노동재생산을 확보하고, 문화적 생활을 향유할 기회를 보장하기 위해 고안된

일의 통설과 판례도 휴가보상금을 휴가임금으로 의제하여 (das fiktive Urlaubsentgelt) 산정한다. MünchArbR/Klose, § 86 Rn. 85. 이는 연차휴가수당과 미사용 휴가수당을 동일한 것으로 보는 우리 판례의 경우도 마찬가지이다.

70) 앞의 각주 24)와 그 본문 내용 참고.

제도이다. 그러나 실무적으로는 근로자가 업무량 과다, 조직 문화, 혹은 개인적인 사유로 휴가를 소진하지 못한 채 퇴직하거나 해를 넘기는 경우가 빈번히 발생한다.

특히 독일을 비롯한 유럽연합의 노동법체계와 한국의 노동법체계는 연차휴가를 바라보는 관점에서 근본적인 차이를 보인다. 유럽연합과 독일은 ‘휴식의 실현’에 최우선 가치를 두어 재직 중 금전 보상을 원칙적으로 금지하는 엄격한 태도를 취하는 반면, 한국은 미사용 휴가가 금전적 수단으로 전환되는 것이 관행화되어 있어 연차수당이 사실상 임금의 보전 수단으로 기능하는 경향이 강하다.

(2) 유럽연합 및 독일 연방휴가법상 금전보상제도의 구조

유럽연합의 근로시간입법지침 제7조 제2항은 연차유급휴가는 근로관계의 종료 사유를 제외하고는 금전적 보상으로 대체되어서는 안 된다고 규정하고 있으며, 독일 연방휴가법 제7조 제4항은 연차휴가가 근로관계의 종료로 인하여 전부 또는 부분적으로 더 이상 보장될 수 없는 경우에는 금전으로 보상될 수 있다고 규정하고 있다. 뉘앙스의 차이가 있지만 모두 근로관계의 종료만을 휴가에 대한 금전보상(Urloabsabgeltung) 사유로 규정하고 있다. 즉, 휴가권은 노무면제 청구권이므로 퇴직으로 노무면제청구가 무의미하게 된 예외적인 상황에서만 금전보상이 허용된다는 것을 의미한다. 퇴직한 근로자에 대해서는 더 이상 노무면제를 요구할 수 없기 때문이다.

휴가에 대한 금전보상청구권이 성립하려면 근로관계가 법적으로 종료되어야 한다. 독일 연방노동법원은 고용관계가 존속하는 한, 근로자가 질병이나 기타 사유로 휴가를 사용할 수 없는 상황에서 휴가권이 소멸⁷¹⁾하더라도 금전보상을 청구할 수 없다는 태도를 취하고

71) 독일 연방휴가법은 휴가권에 대하여 1년의 소멸시효를 정하고 있으며, 예외적으로 일정 사유가 있는 경우에는 3개월을 연장하고 있다(제7조 제3항).

있다. 이는 휴가제도가 ‘금전적 이익’의 취득이 목적이 아니라 ‘실질적 휴식’을 통한 건강 보호라는 강행규정적 성격을 띠기 때문이다. 따라서 재직 중에 미사용 휴가를 돈으로 정산하는 합의는 독일법상 무효가 될 가능성이 매우 높다.

독일에서는 과거 휴가보상청구권의 법적 성격이 연차휴가의 대체물이라는 이른바 대체물이론(Surrogatstheorie)이 지배하였다.⁷²⁾ 즉, 휴가보상청구권은 근로제공의무의 면제라는 휴가청구권이 가진 속성을 그대로 유지하면서 그 형태만 금전으로 전환한 것이라고 보았다. 이 이론에 따르면 휴가청구권이 성립하기 위해서는 근로자가 근로제공이 가능한 상태(arbeitsfähig)이어야 한다는 전제가 보상청구권에도 그대로 적용되었다. 따라서 근로자가 퇴직 시점까지 질병으로 인해 근로가 불가능하였다면 어차피 휴가를 사용할 수 없었으므로 보상청구권도 발생하지 않는다는 결론에 이르렀다. 근로자가 사망으로 근로관계가 종료된 경우에도 마찬가지로 금전보상이 발생하지 않는다고 보았다.

이에 대하여 유럽연합법원은 당시 독일의 법원과는 완전히 軌를 달리하는 판결을 내렸다. 우선 2009년 선고된 Schultz-Hoff 판결⁷³⁾에서 근로자가 장기 질병으로 휴가를 전혀 사용하지 못한 상태에서 해고되거나 퇴직한 경우(이 경우 기존 독일 법원에 따르면 휴가보상금을 전혀 받을 수 없었다) 연차휴가에 대한 권리는 유럽 사회법의 특히 중요한 원칙임을 강조하며, 근로자의 의지와 무관한 질병으로 인해 휴가를 사용하지 못했다면 그 권리는 소멸하지 않는다고 판시했다. 이 판결로 인해 독일에서는 근로능력이 없는 퇴직자에게는 보상청구권이 없다는 수십 년 된 관행이 폐기되었다.⁷⁴⁾ 그 결과 질병 휴

72) 대표적으로 BAG NZA 1995, 531; BAG NZA 2000, 603.

73) EuGH NZA 2009, 135(Schultz-Hoff 사건).

74) BAG NZA 2012, 1087; BAG NZA 2015, 989.

직 기간 중에도 연차휴가는 정상적으로 발생하고 누적된다. 다만 연차휴가에 대한 권리 및 금전보상에 대한 권리는 15개월(연방휴가법 제7조 제3항 후단 참조)이 지나면 소멸한다. 다만, 그 전에 퇴직하게 될 경우 남아 있는 휴가권에 대해서만 금전으로 보상된다.⁷⁵⁾

또한 근로자가 휴가를 사용하지 못한 채 사망한 경우 금전보상청구권이 상속인에게 승계되는지 여부도 해석론상 논쟁 대상이었다. 독일에서는 휴가권은 '일신전속적(höchstpersönlich)' 권리로, 당사자의 사망과 동시에 소멸한다는 것이 통설이었다. 우리 대법원과 달리 독일에서는 휴가보상금(미사용수당)의 법적 성격을 임금이 아니라 순수한 금전채권으로 보고 있다.⁷⁶⁾ 그런데 Bollacke 판결(2014)⁷⁷⁾과 후속 Bauer 판결(2018)⁷⁸⁾에서 유럽연합법원은 연차휴가권의 금전적 측면은 임금이 아니더라도 재산적 성격을 가지므로 사망으로 소멸하지 않고 상속된다는 점을 명확히 했다. 그에 따르면 근로자의 사망이라는 우연한 사정이 사용자의 지급의무를 면제시키는 것은 부당하다고 보았다. 독일 연방노동법원도 유럽연합법원의 입장을 수용했다. 이제 독일에서도 근로자가 사망하면, 그가 사용하지 못한 휴가에 대한 보상금은 상속재산(Nachlass)에 포함되어 유가족이 사용자에게 청구할 수 있다.⁷⁹⁾

(3) 사용자의 고지 및 협력 의무(Mitwirkungsobliegenheit)

근로자가 자발적으로 휴가를 사용하지 않아 휴가기간이 도과한 경우 휴가권은 소멸하는가? 이에 대하여 유럽연합법원은 사용자가 근로자에게 휴가를 사용하도록 "구체적이고 투명하게"(specifically

75) BAG NZA 2012, 1087; BAG NZA 2015, 989.

76) MünchArbR/Klose, Bd. 1, § 86 Rn. 85 ff.

77) EuGH NZA 2014, 651(Bollacke 사건).

78) EuGH NZA 2018, 1467(Bauer 사건).

79) BAG NZA 2016, 37; BAG NZA 2019, 829.

and transparently)" 독려하고, 미사용 시 휴가권이 소멸됨을 명확히 고지하지 않았다면, 근로자가 휴가를 사용하지 않았더라도 휴가권은 소멸하지 않는다고 판시했다.⁸⁰⁾ 사용자는 근로자가 알면서도 자발적으로(deliberately and knowingly) 휴가를 포기했다는 사실을 입증해야 한다. 만약 사용자가 적절한 고지 및 독려 절차를 밟지 않았다면, 미사용 휴가는 계속 이월되며 퇴직 시 전액 보상되어야 한다.

3. 한국의 연차휴가 미사용수당과 휴가사용 촉진 제도 개선을 위한 시사점

(1) 법적 근거 및 제도의 구조

한국 연차휴가제도의 가장 큰 특징은 판례에 의하여 확립된 연차휴가 미사용수당 청구권제도에서 알 수 있듯이 연차휴가가 근로자의 '휴식과 건강회복'의 의미를 넘어 사실상 '임금 보전'의 수단으로 기능한다는 점이다. 이는 휴가에 대한 금전적 보상 기능이 재직과 퇴직을 가리지 않고 광범위하게 발생하고 있다는 점을 의미한다.

대법원에 따르면 연차휴가 미사용수당은 전년도 근로의 대가로 발생한 연차휴가권을 1년간 행사하지 않아 소멸하여 그에 대한 보상으로서 발생한 것이므로 휴가권과 미사용수당 모두 근로의 대가이므로 기본적으로 양자는 등가적 관계에 있고, 대체물(Surrogat)이라는 인식이 전제되어 있다. 사용자는 휴가를 사용하지 않은 근로자에게 자유롭게 미사용수당을 지급하는 관행이 있었고, 근로자는 미사용수당을 임금으로서 금전적 이익을 향유하였다. 특히 정부는 미사용수당에 대하여 임금지급기일에 지급하지 않을 경우 임금채불로서 처벌하였고, 임금채권으로 3년의 소멸시효를 적용하는 등 두텁게 보호하

80) EuGH NZA 2018, 1474(Shmizu 사건).

였다.

(2) 연차휴가 사용촉진제도와의 관계

미사용수당의 남용은 휴가제도를 형해화하는 근거로 작용하였다.⁸¹⁾ 이러한 문제를 해결하기 위해 등장한 제도가 2003년 연차휴가 사용촉진제도이다(근로기준법 제61조, 이하 “사용촉진제도”라고 약칭한다). 이 제도는 사용자의 금전보상의무(미사용수당 지급의무)를 면제하는 제도이다.

하지만 대법원은 근로자보호를 이유로 사용촉진제도를 매우 엄격하게 해석하고 있다. 사용자가 근로기준법 제61조의 절차를 준수하여 휴가일을 지정하더라도, 해당일에 근로자가 출근하여 근무했고 사용자가 이에 대하여 명확하게 노무수령 거부사를 표시하지 않고 묵시적으로 용인했다면, 보상의무는 면제되지 않는다.⁸²⁾ 사용자로서는 근로자의 PC 접속을 차단하거나, 출입을 통제하는 등 실질적이고 적극적인 노무 수령 거부 조치를 동반하여야만 미사용수당 지급의무가 면제된다. 이는 한국의 조직 문화상 상사의 눈치를 보며 출근하는 '프리젠티즘(Presenteeism)'을 고려한 판결로 해석된다. 그 결과 이러한 엄격성으로 인하여 많은 기업들이 사용촉진 제도 사용을 포기하고 미사용수당을 지급하는 길을 택하기도 한다.

이처럼 사용자의 사용촉진 조치를 강화할수록 연차휴가 미사용수당의 지급 빈도가 높아지고 그에 따라 휴가의 실질적 강제기능보다는 재직 중 휴가를 돈으로 바꾸는 '휴가권의 매입(Abkauf)'이 횡행할 가능성을 배제할 수 없다. 우리의 경우 유럽연합(독일)과 달리 휴가 미사용분이 매년 수당으로 정산되는 구조가 일반화되어 있어, 근로

81) 정부 차원에서 우리나라 근로자들의 연차휴가소진율 조사가 처음 시작된 것은 대체로 2018년부터인데 당시 60-70% 대로 조사되었다. 조사가 이루어지기 전에는 정상적인 휴가문화가 제대로 정착되지 못하였다는 것이 일반적 인식이었다.

82) 대법원 2020.2.27. 선고 2019다279283 판결.

자 스스로 휴가 대신 돈을 선택하는 유인이 존재한다. 유럽연합 모델이 '휴식'에 방점을 둔다면, 한국 모델은 여전히 '금전적 보상'에 중심을 두고 있는 것이다.

(3) 개선방안

일차적으로 미사용수당과 같은 휴가의 금전적 보상 요건 자체를 엄격하게 제한할 필요가 있다. 유럽연합, 독일 등과 같이 미사용 휴가에 대한 금전보상은 근로관계 종료 등과 같이 휴가 자체를 더 이상 사용할 수 없는 경우에만 인정하는 것이 바람직하다.⁸³⁾ 적어도 미리 사용자가 연차휴가의 실시 시기를 지정하도록 허용하는 일본 노동기준법의 입법태도도 절충안으로 검토할 만하다.

사용촉진조치의 평가를 현행처럼 엄격하게 유지하는 것을 재고할 필요가 있다. 핵심은 근로자의 자발적 휴가사용을 독려하는 것이다. 사용자가 근로자에게 휴가를 사용하도록 구체적이고 명백하게 촉구하고, 미사용 시 휴가권이 소멸됨을 명확히 고지하였다는 점을 증명한다면 사용촉진조치는 일응 인정할 필요가 있을 것이다.

금전보상(미사용수당)을 임금으로 보고 휴가에 대한 등가물로 인식하는 기본적 관점에서 벗어날 필요가 있다. 금전보상은 매우 예외적으로 인정되는 특별한 상황이다. 금전보상에 대한 독립적 권리성을 인정하는 법리 구성은 휴가제도의 본질과 조화되기 어려울 것이다.

83) 우리와 같이 8월의 출근율을 요건으로 하는 일본에서도 근로자가 퇴직하는 경우에 未消化(미사용) 휴가에 대한 연휴수당의 정산을 인정하는 견해가 있다. 荒木尙志, 「勞働法」, 242頁. 이와 관련된 학설의 태도에 대하여는 西谷民 外, 「勞働基準法・勞働契約法」, 第2版, 192頁(柳澤武) 참조. 그에 따르면 출근율 요건이 연차휴가 및 미사용 수당의 법적 성격을 근로의 대가 및 임금으로 전환시키는 것은 아니라는 것을 일본의 입법례가 보여 주고 있다.

V. 맺음말

연차유급휴가제도에 있어서 ‘유급’의 의미는 휴가기간 동안 근로 제공의무가 면제됨에도 근로를 제공한 것과 마찬가지로 임금의 손실 없이 임금을 계속 지급하는 것이다. 따라서 휴가기간 중 유급은 휴가임금이며, 연차휴가수당은 별도의 독립된 수당이 아니라 근로를 제공하였다면 지급할 임금 그 이상도 그 이하도 아니다.

휴가임금 산정의 기본 원칙은 휴가기간 중에도 노무제공을 하였다면 받게 될 임금과 동일한 수준을 유지해야 한다는 것으로 귀결된다. 이를 임금손실 방지 원칙이라고 한다. 고용형태와 임금형태를 고려하여 이러한 원칙을 정확히 이해하고 적용하는 것은 법적 분쟁을 예방할 뿐만 아니라, 근로자의 사기를 진작시키고 건강한 노사 관계를 구축하는 밑거름이 될 것이다.

연차휴가는 단순한 '돈'이 아닌 근로자의 '건강과 안전을 위한 기본권'이다. 독일과 EU의 판례가 보여준 '휴식 중심'의 패러다임은 '보상 중심'의 한국 제도에 유의미한 이정표를 제시하고 있다. 한국 역시 이러한 국제적 흐름에 맞추어 연차휴가 제도를 임금 보전 수단이 아닌, 진정한 노동 재생산의 방법으로 재정립해 나가야 할 것이다. 따라서 연차휴가 미사용수당의 법적 성격이나 지급요건에 대하여도 재검토가 필요하다.

미사용휴가의 발생을 억제하기 위한 휴가권 성립 요건의 재구성도 필요하다. 즉, 현재 직전 1년간의 대기기간 동안 80%의 출근율을 연차휴가권의 성립요건으로 정하고 있으나, 유럽이나 일본처럼 대기기간을 6개월로 개정할 필요가 있다. 1년 이내에서 대기기간과 사용기간이 함께 작동된다면 훨씬 간명하게 운영될 수 있을 것이다.

본고에서 직접 다루지는 않았지만 일각에서 주장되고 있는 연차휴가의 (반차 또는 시간단위) 분할사용은 연차휴가제도의 취지와 맞

42 연차유급휴가제도의 해석상 쟁점 —특히 “유급”의 의미를 중심으로—

지 않다고 생각된다. 개인생활과 가족지원을 위한 짧은 시간의 노무 면제 필요성은 근로시간 저축계좌제도나 가족돌봄휴가제도 등 일·가정 양립 지원제도 및 근로시간유연제도 등을 통해 보완되어야 할 성질의 것이다. 근로자의 휴양과 여가를 통한 노동력 재생산을 목적으로 하는 연차휴가를 희생시켜야 할 것은 아니다.

주제어: 연차유급휴가, 연차휴가수당, 연차휴가 미사용수당, 임금손실 방지 원칙, 휴가임금, 연차휴가사용촉진제도, 주휴수당, 휴가 청구권, 대기기간

【참고문헌】

김형배, 「노동법」, 제28판, 2025

노동법실무연구회편, 「근로기준법주해」, 제2판 수정증보판, 2025

김지형, 「근로기준법 해설」, 2001

박지순, “유럽노동법에 관한 기초적 연구”, 「산업관계연구」 15권 1호, 2005

박지순, “특수형태근로종사자에 대한 노동법의 적용가능성과 그 범위”, 「노동법학」, 23호, 2006

박지순, “해고보호법의 적용요건과 부당해고시 법적 효과에 관한 비교법적 연구”, 「경영법률」 18집 2호, 2008

박지순, 추장철, “일급제 근로자의 ‘월급형태 고정수당’의 법적 의미”, 「경영법률」, 31집 1호, 2020

日本厚生労働省労働基準局編, 「労働基準法 上」, 令和3年版, 2021

荒木尚志, 「労働法」, 第4版, 2020

西谷民 外 編, 「労働基準法・労働契約法」, 第2版, 2020

Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht (ErfK/Bearbeiter),

Münchener Kommentar zum Arbeitsrecht (MünchArbR/Bearbeiter), 4. Aufl, 2018

Schaub(Begründet), Arbeitsrechts-Handbuch(Schaub/Bearbeiter), 16. Aufl., 2015

EUROPEAN COMMISSION, Report on the implementation by Member States of Directive 2003/88/EC concerning certain aspects of the organisation of working time, 15.3.2023 COM(2023) 72

[Abstract]

A Study on Interpretational Issues of the Annual Paid Leave System

— With a Special Focus on the Meaning of "Paid" —

*Ji-Soon Park**

This paper provides an in-depth analysis of the legal implications of the "paid" aspect within the annual leave system. In light of recent ordinary wage litigation, which has triggered a widespread reassessment of various allowances—including weekly rest allowances—this study focuses on clarifying the legal nature of annual leave pay.

In the context of the annual paid leave system, the term "paid" signifies that wages continue to be paid without loss, as if labor had been provided, even though the obligation to work is exempted during the leave period. Consequently, the payment received during leave is "leave wages" (*Urlaubsentgelt*); annual leave pay is not an independent allowance but is precisely the wage the worker would have earned had they performed their duties.

The fundamental principle for calculating leave wages is to ensure they remain at the same level as the wages the worker would have received if they had worked. This is referred to as the "Principle of Preventing Wage Loss." Accurately understanding and applying this principle—while considering various employment types and wage structures—will not only prevent legal disputes but also serve as a

* Professor, Korea University School of Law.

foundation for boosting worker morale and establishing healthy labor-management relations.

Annual leave is not merely a matter of monetary compensation; it is a fundamental right for the health and safety of workers. The "rest-centered" paradigm demonstrated by German and EU precedents provides a significant milestone for the South Korean system, which has historically been "compensation-centered." Aligning with these international trends, South Korea must redefine its annual leave system as a genuine method for labor reproduction rather than a mere means of wage preservation. Accordingly, the legal nature and eligibility requirements for allowances in lieu of unused leave (annual leave transition pay) must be re-examined.

Furthermore, the requirements for the establishment of leave rights should be restructured to suppress the occurrence of unused leave. While current law requires an 80% attendance rate over a one-year probationary period, there is a need to shorten this period to six months, following the examples of Europe and Japan. If the qualifying period and the usage period operate within a single year, the system could be managed with significantly greater clarity and simplicity.

Keyword: Annual Paid Leave, Annual Leave Pay, Annual Leave Allowance, Allowance in Lieu of Unused Annual Leave, Principle of Preventing Wage Loss (Lohnausfallprinzip), Leave Wages (Urlaubsentgelt), Annual Leave Promotion System, Weekly Rest Allowance, Right to Annual Leave, Waiting Period